



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT. BANDENG JUWANA, sebuah perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 57, Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 85 tertanggal 25 September 2002, oleh Notaris Andhy Mulyono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan **Nomor C-00650 HT.01.01.TH.2003, tertanggal 14 Januari 2003**. Dengan akta perubahan terakhir Nomor 18 tertanggal 29 Oktober 2024 oleh Notaris Dr. Liany Dewi Sanjoto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, di Kota Semarang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan **Nomor AHU-AH.01.03-0214072 tertanggal 25 November 2024**, dalam hal ini diwakili oleh **Arif Honggowijoyo Kusmadi**, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374070401630001, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama **PT. BANDENG JUWANA**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HAPOSAN GILBERT MANURUNG, S.H., M.Hum., dan BAGUS WIRASAPUTRA, S.H., Para ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** pada **KANTOR HUKUM "HGM & REKAN"** yang beralamat di Jalan Sukoharjo No. 3, Sanggrahan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55283, Email: admin@hgmlawoffice.id, Nomor Telp.: (0274) 2837293, HP.: 0812 8257 8258, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan:

Hal 1 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



PT. BANDENG JUWANA INDONESIA, berkedudukan di Jl. Ngagel Jaya Utara 103/I Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Stanley Agung Kurniawan** selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DESY RUMUY ASTUTI, S.H., M.Kn., DKK.**, Para Advokat/Pengacara pada MMP Law beralamat di Menara IGS Jl. Embong Gayam No. 17 Surabaya 60271, Telp. (031) 5029992, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Hermansyah Siregar, S.H., M.H.**, selaku Plt. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Nova Susanti, S.H., M.H., DKK.**, Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum, Pertimbangan Hukum, Pendapat Hukum, Litigasi, Keterangan Ahli, dan Perundang-undangan dan Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2025, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan kedua belah pihak;

2.TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Desember 2025 dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 2 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun objek gugatan dalam perkara ini adalah merek-merek terdaftar milik **TERGUGAT** yang didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** sebagai berikut:

No	Etiket	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pengajuan	Kelas
1.		IDM000925861	4 November 2020	29
2.		IDM001012692	20 November 2020	35
3.		IDM000933885	20 November 2020	43
4.		IDM001033113	25 Januari 2022	29
5.		IDM001116460	27 Desember 2022	29
6.		IDM001293387	13 Agustus 2024	40
7.		IDM001313585	13 Agustus 2024	16

Hal 3 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



8.		IDM001293389	13 Agustus 2024	18
9.		IDM001313209	13 Agustus 2024	29
10.		IDM001305173	29 Agustus 2024	35

Untuk selanjutnya merek-merek di atas mohon disebut sebagai **OBJEK GUGATAN**.

Gugatan *a quo* pada pokoknya diajukan oleh **PENGGUGAT** karena pendaftaran **OBJEK GUGATAN** milik **TERGUGAT** tersebut telah bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh **PENGGUGAT**, dan dengan demikian secara tidak langsung juga telah didasari oleh itikad tidak baik, hal mana tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (2) huruf a, dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga **PENGGUGAT** dengan ini mengajukan **GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR**.

Adapun alasan, dalil-dalil diajukannya **GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi merupakan pihak yang pertama kali menemukan, merintis, dan mengembangkan usaha pengolahan ikan bandeng duri lunak di Kota Semarang dengan menggunakan nama "BANDENG JUWANA" sejak tahun 1981. Usaha tersebut pada mulanya dijalankan dalam bentuk usaha perorangan dengan tujuan mengangkat potensi kuliner daerah menjadi produk unggulan khas Semarang yang berawal dari rumah sekaligus toko pertama di Jalan Randusari 57 (kini Pandanaran 57) Semarang. Seiring meningkatnya permintaan dan popularitas produknya, pada tahun 1992 Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi



membeli bangunan di Jalan Pandanaran 83 Semarang yang kemudian pada 10 Desember 1994 diresmikan menjadi Elrina Restaurant. Hingga setelah tahun 2004, usaha tersebut telah berkembang pesat dan dikenal luas oleh masyarakat dengan tambahan cabang di Jalan Pamularsih No. 70 Semarang pada tahun 2013, Jalan Prof. Dr. Hamka No. 41 Semarang tahun 2017, dan satu pabrik pengolahan bandeng yang menopang produksi dan distribusi ke berbagai wilayah;

2. Bahwa nama **"BANDENG JUWANA"** berasal dari kombinasi dua unsur kata yang bermakna bagi pendirinya, yaitu kata **"BANDENG"**, yang menggambarkan jenis produk yang dihasilkan berupa olahan ikan bandeng dan kata **"JUWANA"**, yang diambil dari nama kota kelahiran istri pendiri, Ida Nursanty, Dra., Apt., yaitu Kota Juwana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan demikian, nama **"BANDENG JUWANA"** tidak hanya mencerminkan jenis produk yang dipasarkan, tetapi juga memuat nilai historis yang menjadi kekhasan produk tersebut;
3. Bahwa setelah usaha **"BANDENG JUWANA"** berkembang pesat dan memperoleh kepercayaan luas dari masyarakat, **pada tahun 1994** Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi selaku pendiri dan pengelola utama menyadari bahwa **"BANDENG JUWANA"** merupakan aset berharga sehingga dianggap perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mereknya. Oleh karena itu, Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi mendaftarkan merek **"ELRINA"** pada kelas 29 kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek yang sekarang berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT**, dengan nomor pendaftaran 351713 tertanggal 9 Desember 1994. **"ELRINA"** merupakan singkatan dari nama ketiga putri pendiri, yaitu **"El"** dari Elizabeth, **"Ri"** dari Maria, dan **"Na"** dari Johana. Merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket
Deskripsi
- Susunan kata "BANDENG – JUWANA" berhuruf kapital tebal berwarna



putih di dalam bidang persegi panjang berwarna hitam yang berada di tengah atas;

- Logo bertuliskan “ELRINA” dengan huruf besar berwarna hitam yang dihiasi ornamen lengkung dan ukiran dekoratif yang khas berwarna hitam yang berada di sisi kiri;
- Gambar seekor ikan bandeng berwarna hitam menghadap ke kiri yang berada di bagian tengah, ditambah dengan tulisan “duri lunak” di sisi atas ekor ikan bandeng serta tulisan “Sedia: Bandeng Pepes, Bandeng Otak2, KEBERSIHAN TERJAMIN” di sisi bawah ikan bandeng, yang menegaskan keunggulan produk olahan ikan bandeng;
- Bingkai garis diagonal berwarna hitam pada sisi kanan dan bawah;
- Gambar pita penghargaan berwarna hitam yang terdapat tulisan “Lezat & Gurih” di dalamnya yang berada di bagian kanan; dan
- Tulisan “Jl. Pandanaran No. 57 Telp. 311488, 313164 Semarang” di bagian bawah yang menunjukkan keterangan alamat cabang.

4. Bahwa **pada tahun 2002**, Maria Ratnawati Setiabudhi dan Mady Kristiwijani selaku anak dari Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi berupaya mengembangkan kegiatan **usaha keluarga** sebagai suatu usaha berkelanjutan yang lebih terstruktur dan profesional dengan mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas dengan nama **PT. BANDENG JUWANA**, yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dan beralamat lengkap di Jalan Pandanaran No. 57, Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 85 tertanggal 25 September 2002, oleh Notaris Andhy Mulyono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor **C-00650 HT.01.01.TH.2003** tertanggal 14 Januari 2003 dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- **Direktur :**
 1. Arif Honggowijoyo Kusmadi
 2. Johana Juniarti
- **Komisaris :**
 1. Dokter Daniel Nugroho Setiabudhi
 2. Mady Kristiwijani

Hal 6 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Akta Perubahan Terakhir **PT. BANDENG JUWANA** Nomor 18 tertanggal 29 Oktober 2024 oleh Notaris Dr. Liany Dewi Sanjoto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, di Kota Semarang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor **AHU-AH.01.03-0214072** tertanggal 25 November 2024;

5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2003, Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi selaku komisaris **PT. BANDENG JUWANA** menjual dan/atau melakukan pengalihan hak atas merek “ELRINA” pada kelas 29 dengan nomor pendaftaran 351713 kepada **PT. BANDENG JUWANA** yang diwakili Arif Honggowijoyo Kusmadi selaku Direktur **PT. BANDENG JUWANA** yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai **PENGUGAT**, sebagaimana surat jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan adanya pengalihan hak tersebut, hak eksklusif atas merek “ELRINA” tetap berlanjut dan beralih secara sah kepada **PENGUGAT**, sehingga **PENGUGAT** sebagai badan hukum perseroan terbatas merupakan pemilik sah dan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek “ELRINA”;
6. Bahwa sebelum berakhirnya masa perlindungan atas merek “ELRINA” nomor pendaftaran 351713 tertanggal 9 Desember 1994 yang didaftarkan Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi, **PENGUGAT** melakukan pendaftaran mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** guna memperoleh perlindungan hukum yang berkesinambungan terhadap merek yang telah digunakan dan dikenal luas oleh masyarakat pada tanggal **30 April 2004** dengan nomor pendaftaran IDM000036678 atas nama “ELRINA”. Merek tersebut ditampilkan dalam bentuk gambar berwarna hitam dan putih dengan komposisi visual sebagai berikut:
 - Susunan kata “BANDENG – JUWANA” berhuruf kapital tebal berwarna putih di dalam bidang persegi panjang berwarna hitam yang berada di tengah atas;
 - Logo bertuliskan “ELRINA” dengan huruf besar berwarna hitam yang dihiasi ornamen lengkung dan ukiran dekoratif yang khas berwarna hitam yang berada di sisi kiri;
 - Gambar seekor ikan bandeng berwarna hitam menghadap ke kiri yang berada di bagian tengah, ditambah dengan tulisan “duri lunak” di sisi

Hal 7 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ekor ikan bandeng serta tulisan “Sedia: Bandeng Pepes, Bandeng Otak2, KEBERSIHAN TERJAMIN” di sisi bawah ikan bandeng, yang menegaskan keunggulan produk olahan ikan bandeng;

- Bingkai garis diagonal berwarna hitam pada sisi kanan dan bawah;
- Gambar pita penghargaan berwarna hitam yang terdapat tulisan “Lezat & Gurih” di dalamnya yang berada di bagian kanan; dan
- Tulisan “Jl. Pandanaran No. 57 Telp. 311488, 313164 Semarang” di bagian bawah yang menunjukkan keterangan alamat cabang.

7. Bahwa untuk memperluas dan mengembangkan perlindungan hukum terhadap merek-merek milik **PENGGUGAT** di Indonesia, **PENGGUGAT** mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT**, beragam variasi merek yang menggunakan unsur kata “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA”, yang pada pokoknya memiliki susunan huruf, nama, kata, gambar, logo, dan warna sebagai berikut:

No	Merek & Etiket	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pengajuan	Kelas
1.		IDM000036678	30 April 2004	29
2.		IDM000349825	13 Februari 2008	29
3.		IDM000525813	16 Desember 2013	29
4.		IDM000539612	16 Desember 2013	35



5.		IDM000523244	16 Desember 2013	35
6.		IDM001215895	19 November 2020	30
7.		IDM001215894	19 November 2020	30
8.		IDM001012696	20 November 2020	29

8. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah atas beberapa variasi merek terdaftar sebagaimana telah diuraikan dalam tabel-tabel sebelumnya, yang keseluruhannya menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa merek-merek dimaksud menonjolkan unsur kata “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA”, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya milik **PENGGUGAT**;
9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, **PENGGUGAT** mendaftarkan Merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya untuk mencegah pihak lain agar tidak menggunakan merek yang sama, sekaligus sebagai wujud perlindungan terhadap identitas usaha dan reputasi yang telah dibangun **PENGGUGAT** selama bertahun-tahun, sehingga pihak lain tidak dapat meniru, menyalin, atau memanfaatkan merek tersebut untuk keuntungan sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau menimbulkan kemiripan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek milik **PENGGUGAT**;
10. Bahwa Merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya milik **PENGGUGAT** memiliki komposisi visual yang khas, elegan, dan mudah dikenali, dengan menampilkan susunan warna biru, merah, dan putih, serta



dilengkapi dengan logo “ELRINA” yang memiliki desain khas dan telah menjadi identitas visual yang membedakan produk olahan ikan bandeng milik **PENGGUGAT** dari produk sejenis lainnya. Komposisi visual tersebut juga diterapkan oleh **PENGGUGAT** pada berbagai pemasaran dan promosi, termasuk kemasan produk, papan nama toko, media periklanan, serta situs resmi **PENGGUGAT** (<https://bandengjuwana.com/>). Dengan demikian, unsur-unsur tersebut telah menjadi simbol yang merepresentasikan keaslian, kekhasan, dan konsistensi identitas dari Merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya milik **PENGGUGAT** di mata masyarakat dan konsumen;

11. Bahwa sejak pertama kali digunakan dan didaftarkan, **PENGGUGAT** secara terus-menerus dan berkesinambungan telah melakukan kegiatan promosi dan publikasi terhadap produk-produk yang menggunakan merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya melalui berbagai media, antara lain situs web resmi, platform media sosial, marketplace (seperti Tokopedia, Shopee, Blibli.com), layanan pemesanan daring (GoFood, GrabFood), maupun melalui kegiatan sponsorship. Oleh karena itu, tingkat pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap merek-merek tersebut dapat diketahui dari volume penjualan yang tinggi, jangkauan pemasaran yang luas, serta promosi yang intens dan konsisten yang telah dilakukan **PENGGUGAT** selama bertahun-tahun. Dengan demikian, merek-merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya milik **PENGGUGAT** memiliki reputasi yang tinggi dan kekhasan yang kuat di kalangan masyarakat luas, khususnya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya;
12. Bahwa atas reputasi dan promosi yang dilakukan secara terus-menerus tersebut, Merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya milik **PENGGUGAT** telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai penanda asal-usul produk olahan ikan bandeng yang berkualitas dan berasal dari usaha milik **PENGGUGAT**, sehingga merek tersebut **memiliki nilai pembeda (distinctiveness) yang tinggi** dan dilindungi secara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
13. Bahwa selain melakukan kegiatan penjualan dan distribusi produk-produk yang menggunakan Merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta

Hal 10 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



variasinya di berbagai wilayah di Indonesia, **PENGGUGAT** juga telah memperluas jangkauan pemasaran dan distribusinya ke luar negeri, khususnya ke Malaysia sejak tahun 2025. Dengan demikian, Merek “**BANDENG JUWANA**” dan “**ELRINA**” beserta variasinya milik **PENGGUGAT** telah memperoleh pengakuan, kepercayaan, serta reputasi yang baik di kalangan konsumen, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri;

14. Bahwa setelah usaha **PENGGUGAT** berkembang pesat dan memperoleh reputasi yang dikenal luas di kalangan masyarakat, **PT. BANDENG JUWANA INDONESIA** yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, yang merupakan suatu Perseroan Terbatas didirikan pada tanggal 22 Mei 2017 dengan salah satu kegiatan usahanya memproduksi dan memasarkan produk olahan ikan bandeng yang sejenis dengan bidang usaha milik **PENGGUGAT**, diketahui mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik **PENGGUGAT** baik dalam penggunaan unsur nama, kata, susunan huruf, gambar, logo, warna, dan/atau bunyi;

15. Bahwa **TERGUGAT** yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan **PENGGUGAT** dengan itikad tidak baik telah dengan sengaja mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **PENGGUGAT**, baik dalam penggunaan unsur nama, kata, susunan huruf, gambar, logo, warna, dan/atau bunyi. Berdasarkan **OBJEK GUGATAN**, merek “**BANDENG JUWANA**” milik **TERGUGAT** yang terdaftar pada kelas 29 dengan nomor pendaftaran IDM000925861 pada tanggal 4 November 2020, baru didaftarkan jauh setelah merek “**ELRINA**” milik **PENGGUGAT** yang telah lebih dahulu terdaftar pada kelas yang sama (kelas 29) dengan nomor pendaftaran IDM000036678 pada tanggal 30 April 2004. Bahwa apabila merek milik **TERGUGAT** disandingkan dengan merek milik **PENGGUGAT**, tampak adanya persamaan yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah kedua merek tersebut berasal dari pihak yang sama, sebagai berikut:

Merek PENGGUGAT	Merek TERGUGAT	Persamaan pada
------------------------	-----------------------	----------------



		pokoknya atau keseluruhannya
IDM000036678 	IDM000925861 	Merek TERGUGAT memiliki susunan warna yang sama yaitu berwarna biru, merah, dan putih;
IDM000349825 	IDM001012692 	Merek TERGUGAT menggunakan susunan huruf "BANDENG – JUWANA" berhuruf kapital tebal berwarna putih di dalam bidang persegi panjang berwarna biru yang berada di tengah atas;
IDM000525813 	IDM000933885 	Merek TERGUGAT menggunakan hiasan ornamen lengkung dan ukiran dekoratif yang khas berwarna biru yang berada di sisi kiri;
IDM000539612 	IDM001033113 	Merek TERGUGAT menggunakan gambar seekor ikan bandeng menghadap ke kiri yang berada di bagian tengah;
IDM000523244 	IDM001116460 	Merek TERGUGAT menggunakan gambar seekor ikan bandeng menghadap ke kiri yang berada di bagian tengah;
IDM001215895 	IDM001293387 	Merek TERGUGAT menggunakan bingkai garis diagonal berwarna merah dan biru pada sisi kanan dan bawah; dan
	IDM001313585 	Merek TERGUGAT menggunakan gambar pita penghargaan berwarna biru yang



16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah cukup membuktikan merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya milik **PENGUGAT** merupakan merek terdaftar yang telah terdaftar secara sah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** sejak tahun 1994. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

Dengan demikian, sudah sepantasnya secara hukum **PENGGUGAT** dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik pertama dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar Merek “**BANDENG JUWANA**” dan “**ELRINA**” beserta variasinya, dan juga Merek tersebut dinyatakan sebagai merek terdaftar yang secara sah pertama kali di negara Indonesia sejak tahun 1994;

Hal 13 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



yang berwenang mengajukan gugatan ini, perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai siapa yang berhak sebagai “pihak yang berkepentingan” menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar diatur secara tegas dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”

Penjelasan mengenai “pihak yang berkepentingan” dalam ketentuan tersebut antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Dengan demikian, telah terbukti bahwa **PENGUGAT** merupakan pemilik merek terdaftar yang sebenarnya menggunakan kata “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya sehingga secara mutatis mutandis merupakan pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka sudah sepantasnya menurut hukum, **PENGUGAT** dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

18. Bahwa sebagai salah satu hak dan manfaat yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar adalah diberikannya **hak eksklusif** yang dilindungi oleh hukum di negara dimana merek tersebut telah terdaftar. Oleh karena itu, sudah barang tentu **PENGUGAT** memiliki dasar yang kuat dan *legal standing* untuk memperbolehkan atau melarang pihak lain menggunakan bahkan mendaftarkan mereknya tanpa seizin **PENGUGAT**, termasuk untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
19. Bahwa setelah terbukti **PENGUGAT** merupakan pemilik merek terdaftar yang sah sekaligus pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, maka perlu ditegaskan pula dasar penggunaan dan pendaftaran pertama atas merek tersebut guna menunjukkan bahwa hak eksklusif **PENGUGAT** lahir tidak hanya dari pendaftaran, tetapi juga dari



penggunaan nyata yang telah dilakukan jauh sebelum pihak lain menggunakannya. Berdasarkan kronologi di atas, **PENGUGAT** merupakan pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut (*first to use*) sejak tahun 1981. Pendaftaran merek “ELRINA” pada tahun 1994 yang telah dialihkan hak eksklusifnya kepada **PENGUGAT** tersebut secara berkesinambungan kembali diajukan pendaftarannya pada tahun 2004 (*first to file*). Oleh karena itu, **PENGUGAT** merupakan pemilik hak eksklusif yang sah atas merek tersebut menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, hak eksklusifnya melekat erat terhadap merek tersebut baik secara keseluruhan dari merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya maupun sebagian yaitu kata “BANDENG JUWANA” dan/atau “ELRINA”;

20. Bahwa prinsip dasar dalam merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berfungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Namun, dalam perkara *a quo* **TERGUGAT** dengan sengaja menjiplak merek dagang dari **PENGUGAT** dengan konseptual yang sama diantaranya nama, kata, susunan huruf, gambar, logo, warna, dan/atau bunyi. Selanjutnya, dengan dikabulkannya permohonan pendaftaran merek milik **TERGUGAT** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam **OBJEK GUGATAN**, juga telah menimbulkan kebingungan di kalangan publik terhadap merek milik **PENGUGAT**, yaitu merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta segala variasinya. Oleh karena itu, fungsi pembeda merek pada pasal tersebut tidak dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya;

21. Bahwa berdasarkan fakta mengenai tidak dapat berjalannya fungsi pembeda merek akibat adanya peniruan oleh **TERGUGAT**, perlu ditegaskan lebih lanjut mengenai kriteria “persamaan pada pokoknya” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa “persamaan pada pokoknya” merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya

Hal 15 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Dengan demikian, **OBJEK GUGATAN** yang terdaftar atas nama **TERGUGAT** mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta segala variasinya milik **PENGUGAT**, sebagai berikut:

- Susunan huruf, kata, dan cara penyebutan nama merek dari merek yang didaftarkan **TERGUGAT** sebagaimana **OBJEK GUGATAN** adalah identik dengan merek milik **PENGUGAT** yaitu menggunakan susunan kata “BANDENG JUWANA”; dan
- Komposisi secara keseluruhan dari gambar, logo, dan warna dari merek yang didaftarkan **TERGUGAT** sebagaimana **OBJEK GUGATAN** adalah sangat mirip dengan merek milik **PENGUGAT** sebagaimana posita 7.

22. Bahwa oleh karena **OBJEK GUGATAN** terbukti memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik **PENGUGAT** sebagaimana diuraikan dalam posita sebelumnya, maka seharusnya permohonan pendaftaran merek **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT** ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”*

Dengan demikian, penerimaan pendaftaran merek **TERGUGAT** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena tidak memperhatikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya milik **PENGUGAT**;

23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Posita 2 dan 3 mengenai fakta dan sejarah terbentuknya merek, keaslian nama “BANDENG JUWANA” dengan jelas bukanlah hasil dari ide, ciptaan, maupun intelektual **TERGUGAT**, karena nama tersebut tidak memiliki arti gramatikal dan/atau tidak ada padanan katanya dalam tata bahasa Indonesia. Adapun nama



“BANDENG JUWANA” merupakan ciptaan asli dan orisinal dari Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi, yang selanjutnya digunakan sebagai nama badan hukum **PENGGUGAT**, yaitu **PT. BANDENG JUWANA**. Dengan demikian, nama dan merek “BANDENG JUWANA” memiliki keunikan, kekhasan, dan hubungan langsung dengan identitas hukum **PENGGUGAT**, yang tidak dapat dilepaskan dari asal-usul dan reputasi yang telah dibangun sejak pertama kali merek tersebut digunakan;

24. Bahwa sebagaimana Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas telah mengatur bahwa permohonan pendaftaran suatu merek ditolak jika merek yang diajukan pendaftarannya tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Dengan demikian, karena merek yang diajukan **TERGUGAT** sebagaimana **OBJEK GUGATAN** terbukti menyerupai atau menggunakan unsur yang berkaitan dengan nama badan hukum milik **PENGGUGAT**, yakni “BANDENG JUWANA”, tanpa adanya persetujuan tertulis, maka secara hukum terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa pendaftaran tersebut seharusnya ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT**. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum yang berasal dari Yurisprudensi Tetap MA RI No. 220 PK/Perd./1986 tanggal 16 Desember 1986 tentang sengketa merek NIKE yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

“Bahwa pendaftaran merek No. 141589 milik tergugat asal I jelas merupakan perbuatan beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang NIKE dan nama perniagaan milik penggugat asal. Itikad buruk tergugat asal I untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang NIKE milik penggugat asal dengan tujuan membonceng pada ketenaran perniagaan dan nama merek dagang penggugat asal ...”;

25. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam Posita nomor 16 telah terbukti secara nyata bahwa **TERGUGAT** dengan itikad tidak baik, telah meniru, menjiplak, dan/atau mengikuti merek milik **PENGGUGAT** dengan cara mendaftarkan unsur-unsur yang terdapat dalam merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya milik **PENGGUGAT** pada produk sejenis. Merek-merek yang didaftarkan oleh **TERGUGAT** tersebut

Hal 17 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik **PENGGUGAT** sebagaimana telah diuraikan dalam Posita nomor 7. Oleh karena itu, pendaftaran merek oleh **TERGUGAT** jelas merupakan pelanggaran terhadap hak merek **PENGGUGAT** dan menunjukkan bahwa **TERGUGAT** adalah pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Kemudian diperkuat dengan definisi pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

“Pemohon yang patut diduga dalam pendaftaran mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”;

Oleh karena itu, atas adanya itikad tidak baik tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** seharusnya melakukan penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan **TERGUGAT** sebagaimana dalam **OBJEK GUGATAN**;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai pemohon yang beritikad tidak baik tersebut, **TERGUGAT** terbukti telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, yang dapat dibuktikan melalui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemakai pertama (*first to use*) dan pendaftar pertama (*first to file*) yang hingga saat ini **masih tercatat aktif** dalam Daftar Umum Merek, merek milik **PENGGUGAT** telah terdaftar lebih dahulu, yakni pada tanggal 30 April 2004, dibandingkan dengan merek milik **TERGUGAT** yang baru terdaftar pada tanggal 4 November 2020;
- Bahwa nama “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” milik **PENGGUGAT** merupakan nama yang tidak umum baik dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, sehingga memiliki kekhasan tersendiri;



- Bahwa merek yang didaftarkan **TERGUGAT** telah meniru, menjiplak, dan/atau mengikuti merek milik **PENGUGAT** dengan menggunakan merek "BANDENG JUWANA" dan "ELRINA" beserta segala variasinya, karena menggunakan/mengandung kata "BANDENG JUWANA" yang merupakan bagian esensial sekaligus merupakan nama badan hukum **PENGUGAT**;
- Bahwa merek yang didaftarkan **TERGUGAT** telah meniru, menjiplak, dan/atau mengikuti merek milik **PENGUGAT** dengan menggunakan unsur-unsur gambar, logo, dan susunan warna, yang terdapat dalam merek "BANDENG JUWANA" dan "ELRINA" beserta segala variasinya;
- Bahwa **TERGUGAT** telah mendaftarkan merek yang berpotensi mengecoh konsumen dan/atau menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun **PENGUGAT** sebagai pemilik merek "BANDENG JUWANA" dan "ELRINA" beserta segala variasinya;
- Bahwa seharusnya tidak ada alasan maupun kesempatan bagi **TERGUGAT** untuk mengajukan argumen bahwa dirinya telah menemukan atau menciptakan nama "BANDENG JUWANA" beserta penggunaan susunan huruf, kata, gambar, logo, warna, atau bunyi yang identik, apalagi mengajukan permohonan pendaftaran atas merek tersebut.

27. Bahwa oleh karena pendaftaran merek oleh **TERGUGAT** sebagaimana **OBJEK GUGATAN** terbukti didasarkan pada itikad tidak baik, maka konsekuensinya merek milik **TERGUGAT** tidak layak dan tidak patut memperoleh perlindungan hukum. Hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2025/PN Niaga Mdn tanggal 25 Agustus 2025 yang menyatakan "... bahwa Tergugat mempunyai Itikad Tidak Baik karena mendaftarkan Merek LOBSTER tersebut memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen seolah-olah Merek LOBSTER yang didaftarkan oleh Tergugat sama dengan Merek LOBSTER milik Pengugat sebelumnya"; dan

Hal 19 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Juni 2024 yang menyatakan "... bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan terhadap Merek SEVICH Terdaftar tanggal 19 Oktober 2020 No. IDM000917666 atas nama Tergugat, karena terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik Penggugat yaitu SEVICH yang telah terdaftar di negara asalnya (China) dan sejak tanggal 21 Maret 2016 dan di berbagai negara dunia internasional pada tahun 2018, maka menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dengan menjiplak dan meniru Merek milik Penggugat tersebut, sehingga Merek milik Tergugat harus dibatalkan".

28. Bahwa atas permohonan pendaftaran merek oleh **TERGUGAT** sebagaimana telah diuraikan di atas, pada akhirnya telah menyebabkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** menerbitkan sertifikat-sertifikat merek yang tidak layak diterbitkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku **TURUT TERGUGAT** memiliki dasar hukum yang jelas untuk menolak permohonan pendaftaran merek apabila memenuhi kondisi sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Dengan demikian, penerbitan sertifikat merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** atas permohonan **TERGUGAT** bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (2) huruf a, dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga **OBJEK GUGATAN** jelas merupakan pendaftaran yang cacat hukum dan karenanya tidak semestinya untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT**;

29. Bahwa akibat merek terdaftar yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh **TERGUGAT**, **PENGUGAT** mengalami kerugian materiil maupun immateriil berupa:

- Hilangnya hak eksklusif untuk menggunakan dan memasarkan produknya dengan menggunakan merek yang telah didaftarkan;
- Potensi kerugian finansial yang timbul akibat menurunnya pendapatan dan penjualan produk karena adanya kebingungan konsumen yang

Hal 20 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli produk dari pendaftar merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik; dan

- c. Kerugian terhadap reputasi dan nama baik perusahaan karena produk dari pendaftar merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik dan tidak memiliki kualitas yang setara dengan standar yang dibangun oleh pemilik merek asli, sehingga hal tersebut dapat menciptakan kebingungan di pasar dan merusak citra merek perusahaan.

30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepantasnya menurut hukum jika Merek **TERGUGAT** yang disengketakan dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, yaitu **PENGUGAT** untuk barang sejenis (*in casu* Merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya milik **PENGUGAT**) dan/atau sekaligus telah didaftarkan/diajukan atas dasar itikad tidak baik **TERGUGAT**. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya pula menurut hukum pendaftaran atas merek-merek tersebut **HARUS DIBATALKAN ATAU DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya **KETUA PENGADILAN NIAGA SURABAYA Cq MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA** ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan **GUGATAN PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGUGAT** sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik **TERGUGAT**;
3. Menyatakan **PENGUGAT** sebagai satu satunya pemilik pertama (*first to use*) dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar (*first to file*) “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta segala variasi atas merek tersebut;
4. Menyatakan merek-merek yang didaftarkan **TERGUGAT** yaitu sebagai berikut:
 - a. Merek “BANDENG JUWANA” pada kelas 29 diajukan tanggal 4 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000925861;

Hal 21 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 35 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM001012692;
- c. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 43 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000933885;
- d. Merek "JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 25 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001033113;
- e. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001116460;
- f. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 40 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293387;
- g. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 16 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313585;
- h. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 18 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293389;
- i. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 29 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313209;
- j. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 35 diajukan tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001305173.

Telah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik **PENGUGAT**;

5. Menyatakan merek-merek yang didaftarkan **TERGUGAT** yaitu sebagai berikut:

- a. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 4 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000925861;
- b. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 35 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM001012692;
- c. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 43 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000933885;
- d. Merek "JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 25 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001033113;
- e. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001116460;
- f. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 40 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293387;
- g. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 16 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313585;

Hal 22 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 18 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293389;
- i. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 29 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313209;
- j. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 35 diajukan tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001305173.

Merupakan merek-merek milik **TERGUGAT** yang didaftarkan dengan itikad tidak baik;

- 6. Membatalkan pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** dengan segala akibat hukumnya sebagai berikut:
 - a. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 4 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000925861;
 - b. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 35 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM001012692;
 - c. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 43 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000933885;
 - d. Merek "JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 25 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001033113;
 - e. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001116460;
 - f. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 40 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293387;
 - g. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 16 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313585;
 - h. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 18 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293389;
 - i. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 29 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313209;
 - j. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 35 diajukan tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001305173.
- 7. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan penarikan atas segala penggunaan, produksi, pendistribusian, promosi, dan pemasaran produk dengan merek sebagai berikut:

Hal 23 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- a. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 4 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000925861;
 - b. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 35 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM001012692;
 - c. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 43 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000933885;
 - d. Merek "JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 25 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001033113;
 - e. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001116460;
 - f. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 40 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293387;
 - g. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 16 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313585;
 - h. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 18 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293389;
 - i. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 29 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313209;
 - j. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 35 diajukan tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001305173.
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** untuk mencabut dan mencoret pendaftaran merek milik **TERGUGAT** dari dalam Daftar Umum Merek, sebagai berikut:
- a. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 4 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000925861;
 - b. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 35 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM001012692;
 - c. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 43 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000933885;
 - d. Merek "JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 25 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001033113;
 - e. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001116460;
 - f. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 40 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293387;

Hal 24 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- g. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 16 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313585;
- h. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 18 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293389;
- i. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 29 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313209;
- j. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 35 diajukan tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001305173.
9. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** untuk mengumumkan pembatalan merek milik **TERGUGAT** dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:
- a. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 4 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000925861;
- b. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 35 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM001012692;
- c. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 43 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000933885;
- d. Merek "JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 25 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001033113;
- e. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001116460;
- f. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 40 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293387;
- g. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 16 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313585;
- h. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 18 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293389;
- i. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 29 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313209;
- j. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 35 diajukan tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001305173.
10. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini;

Hal 25 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



11. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing telah datang menghadap dipersidangan Kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 12 Januari 2026 untuk selengkapanya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK, KARENA TIDAK MENCANTUMKAN SECARA JELAS NOMOR REGISTER MEREK YANG MENJADI OBJEK GUGATAN

1. Bahwa apabila mencermati *ratio legis* gugatan *a quo* adalah berkaitan dengan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar yang bersandar pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis), yang menentukan:

Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis

- (1) Gugatan pembatalan **Merek terdaftar** dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Hal 26 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- (2) *Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.*
- (3) *Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap **pemilik Merek terdaftar**.*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwasanya Gugatan Pembatalan Merek diajukan terhadap Pemilik Merek Terdaftar, sehingga sepatutnya uraian mengenai merek-merek yang akan **dibatalkan harus dicantumkan secara tegas dan detail** dalam gugatan dan juga termasuk dalam Surat Kuasa yang mendasari gugatan tersebut;

2. Bahwa adapun secara yuridis kepemilikan hak atas merek baru diakui apabila dapat dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Merek (ic. ditegaskan dan dibedakan dengan nama dan nomor register merek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan:

Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf (f) UU Merek dan Indikasi Geografis

- (1) *Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.*
- (2) *Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
 - a. *Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;*
 - b. *Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;*
 - c. *Tanggal Penerimaan;*
 - d. *Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;*
 - e. **Label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam**

Hal 27 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;

f. Nomor dan tanggal pendaftaran;

g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan

h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek

3. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, pada Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 Oktober 2025, hanya mencantumkan adanya pemberian kuasa khusus untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Tergugat, namun apabila dicermati lebih lanjut dapat ditemukan bahwasanya **Penggugat SAMA SEKALI tidak menguraikan merek-merek yang akan menjadi objek gugatan dalam Surat Kuasa, sehingga tidak jelas merek mana yang sebenarnya ingin dibatalkan oleh Penggugat pada gugatan *a quo***. Padahal secara hukum, detail mengenai suatu merek (ic. nama merek dan nomor registrasi merek) sangat penting diuraikan untuk menentukan merek mana yang akan digugat, mengingat **Tergugat memiliki berbagai macam merek-merek terdaftar yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda dan terdaftar dalam berbagai kelas merek untuk jenis barang dan/atau jenis jasa yang berbeda**, antara lain:

a. Merek	:	LEZATNYA INDONESIA
Etiket	:	
Kelas	:	29
Agenda No.	:	DID2017022196
Tanggal Penerimaan	:	18 Mei 2017
Daftar No.	:	IDM000777560
Tanggal Pendaftaran	:	4 Juni 2020
Jenis Barang	:	buah-buahan yang diawetkan/dikeringkan, daging dalam kaleng;, daging yang diawetkan;, dendeng ikan;, ikan bandeng asap;, ikan bandeng goreng;, ikan bandeng pepes;, ikan bandeng presto;, ikan bandeng;, ikan;, kacang garing, keripik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

buah-buahan;; keripik ikan;; keripik kentang;; keripik;; saripati daging dan ikan;; sayur-sayuran yang diawetkan/dikeringkan;; telur asin;

Atas Nama : PT. Bandeng Juwana Indonesia
Status : **TM) Didaftar**

b. Merek : **LEZATNYA INDONESIA**
Etiket :

Lezatnya Indonesia

Kelas : 30
Agenda No. : DID2017022197
Tanggal Penerimaan : 18 Mei 2017
Daftar No. : IDM000777559
Tanggal Pendaftaran : 4 Juni 2020
Jenis Barang : Krupuk;; Makanan Ringan Yang Mengandung Tepung

Atas Nama : PT. Bandeng Juwana Indonesia
Status : **TM) Didaftar**

c. Merek : **LULUR DALAM**
Etiket :

Lulur DALAM

Kelas : 29
Agenda No. : DID2022016666
Tanggal Penerimaan : 4 Maret 2022
Daftar No. : IDM001048629
Tanggal Pendaftaran : 12 Januari 2023
Jenis Barang : Abon Sapi, Bakso daging sapi, Beef Burger, Bistik Daging Sapi, bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui], campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak, daging ham sapi, daging sapi asap, daging sapi kering, Daging Sapi Lada Hitam, Daging sapi muda, daging sapi rebus, Daging sapi suwir, dendeng, Empal Sapi, Geprek Daging, Gulai sapi, irisan daging sapi, Krengsengan Sapi, makanan ringan yang terbuat

Hal 29 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari daging, patties sapi, potongan daging sapi, produk daging sapi, produk makanan daging yang diawetkan, Produk olahan daging sapi, Rendang Sapi, Rolade Sapi, sapi panggang, Sate Daging Sapi, Se'i Daging Sapi, Semur Daging Sapi, Serundeng daging, sosis sapi

Atas Nama : PT. Bandeng Juwana Indonesia
Status : **TM) Didaftar**

d. Merek : **TANDU**
Etiket :



Kelas : 29
Agenda No. : DID2025040195
Tanggal Penerimaan : 8 Mei 2025
Daftar No. : IDM001394991
Tanggal Pendaftaran : 10 November 2025
Jenis Barang : *Bandeng presto (bandeng duri lunak), ikan asap, Ikan Bakar Bandeng, Otak-otak Ikan, otak-otak ikan tenggiri, pepes ikan, Pindang Bandeng*

Atas Nama : PT. Bandeng Juwana Indonesia
Status : **TM) Didaftar**

e. Merek : **PAK KUMIS PASAR DJOHAR SEMARANG**
Etiket :



Kelas : 29
Agenda No. : DID2025065410
Tanggal Penerimaan : 9 Juli 2025
Jenis Barang : *Abon ikan, bahan makanan berbahan dasar ikan, bakso ikan, Bandeng presto (bandeng duri lunak), buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, daging atau ikan kalengan, Dendeng ikan, fillet ikan, Gulungan (lumpia) ikan atau*

Hal 30 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



ayam, hasil olahan ikan untuk makanan manusia, ikan dimasak, ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan), ikan asap, Ikan Bakar Bandeng, Ikan crispy, ikan goreng, ikan kering, ikan olahan, Ikan olahan dalam kaleng, ikan rebus dan kering, ikan suwir goreng, jari ikan (stik), jeli ikan, kacang garing, Kaldu ikan, keripik, keripik buah, keripik ikan, keripik kentang, Keripik kulit ikan, kroket ikan, kue ikan, Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak, makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran, makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran, Makanan yang diolah dari ikan, makanan yang disiapkan dari ikan, Makanan yang terbuat dari daging dan ikan, masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan, nugget ikan, Otak-otak Ikan, pasta ikan, pempek ikan, pepes ikan, Pindang Bandeng, Potongan daging ikan tanpa tulang, produk ikan asap, produk ikan kaleng, produk ikan olahan, produk makanan yang terbuat dari ikan, produk-produk berbahan dasar daging ikan, Sate Ikan, Sediaan hidangan ikan, Serundeng Ikan, siomay ikan, sosis ikan, steak ikan, sup ikan, surimi (daging ikan yang dilumatkan), telur asin

Hal 31 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : PT. Bandeng Juwana Indonesia
Status : **(TM) Untuk didaftar**
f. Merek : **PAK KUMIS PASAR DJOHAR SEMARANG**
Etiket :



Kelas : 35
Agenda No. : JID2025065411
Tanggal Penerimaan : 9 Juli 2025
Jenis Barang :

belanja online, beriklan melalui semua sarana komunikasi publik, Booth penjualan minuman ringan serta makanan, Distributor, Gerai penjualan makanan dan minuman, Grosir layanan pemesanan, grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online, Iklan, iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya, Iklan luar ruangan, iklan melalui semua sarana komunikasi umum, Iklan secara online pada suatu jaringan komputer, iklan situs web bisnis, iklan sponsor, jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman, jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan, Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman, Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel, jasa pemasaran, jasa penjualan ikan, jasa penjualan makanan dan minuman, Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru), Jasa penjualan makanan secara daring, Jasa stand penjualan makanan dan minuman, Jasa toko, Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara

Hal 32 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



online, Kampanye pemasaran, layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman, layanan iklan seluler di kendaraan, Layanan toko ritel online, Layanan toko serba ada dan ritel, Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet, Penjualan makanan dan minuman secara online, penyediaan pasar online, penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa, penyediaan ruang iklan, promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk, promosi periklanan (sponsor), sponsor promosi acara budaya, sponsor promosi acara gaya hidup, sponsor promosi acara hiburan sosial, sponsor promosi acara kuliner, sponsor promosi acara musik, sponsor promosi acara olahraga, supermarket, toko eceran, Toko oleh-oleh, Toko online di bidang makanan dan minuman, Toko serba ada, toko swalayan

Atas Nama : PT. Bandeng Juwana Indonesia
Status : (TM) Persetujuan direktur untuk diberi

4. Bahwa dengan demikian pencantuman uraian detail mengenai nama merek dan nomor registrasi merek terbukti sangat penting, karena hal ini akan sangat berkaitan dengan pembuktian dalam persidangan, mengingat secara yuridis HANYA uraian mengenai nama merek dan nomor registrasi merek yang dapat membedakan suatu merek dengan merek terdaftar lainnya. Adapun dengan tidak dicantumkan uraian detail mengenai nama merek dan nomor registrasi merek dalam Surat Kuasa Penggugat menyebabkan adanya ketidakjelasan terkait merek mana yang sebenarnya akan dibatalkan oleh Penggugat. **Sehingga Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki legal standing**

Hal 33 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



untuk mengajukan gugatan pembatalan merek atas Merek Bandeng Juwana milik Tergugat;

5. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya adalah surat kuasa **husus** (*bijzondere schriftelijke machtiging*), dimana pemberian surat kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (untuk selanjutnya disebut HIR / RIB). Selanjutnya berdasarkan praktik peradilan secara umum, terdapat kaidah yang secara konsisten dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa formalitas Surat Kuasa Khusus dalam hukum acara acara, yakni SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 mengatur syarat mengenai surat kuasa khusus antara lain:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif,
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak,
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang Perdata Peradilan Umum, pada bagian F halaman 53-54, ditentukan bahwa :

3. *Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu **HANYA DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN TERTENTU**, dengan subyek dan **obyek yang tertentu pula**.*

Hal ini juga diterangkan lebih lanjut dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 14 yang ditulis oleh M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa syarat surat kuasa adalah harus menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak-pihak yang berperkara;

6. Bahwa berdasarkan uraian yang disertai dasar hukum yang relevan, telah terbukti bahwasanya Surat Kuasa yang mendasari gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat **tidak mencantumkan dan menguraikan SAMA SEKALI OBJEK GUGATAN a quo (ic. uraian nama dan nomor registrasi pendaftaran merek-merek yang menjadi objek gugatan)**.

Hal 34 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



yang menjadi syarat formil mengenai keabsahan surat kuasa khusus yang digunakan untuk keperluan berperkara di pengadilan.

Dengan demikian Surat Kuasa Penggugat menjadi cacat secara hukum dan karenanya Penggugat tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa telah sepatutnya dalam suatu gugatan pembatalan merek dan surat kuasa yang mendasari pengajuan gugatan tersebut sekurang-kurangnya wajib untuk menguraikan dan mencantumkan nomor pendaftaran merek yang menjadi objek gugatan sebagaimana kewajiban untuk membuat gugatan dan surat kuasa yang cermat dan teliti sehingga tidak ada keragu-raguan mengenai objek perkara yang digugat oleh Penggugat.

**EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS NON CONSORTIUM)
KARENA TIDAK MENARIK PIHAK YANG BERKAITAN ERAT DENGAN
OBJEK GUGATAN PEMBATALAN**

8. Bahwa pada posita angka 15 gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek BANDENG JUWANA pada tahun 2020. Padahal secara yuridis, Tergugat adalah penerus hak dari Tn. Slamet Nugroho yang merupakan pendaftar pertama merek BANDENG JUWANA di Indonesia. Sehingga dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah menarik dan mendudukan PT. Bandeng Juwana Indonesia sebagai Tergugat, namun tidak menarik Tn. Slamet Nugroho sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa perlu dipahami kedudukan Tergugat (ic. PT. Bandeng Juwana Indonesia) adalah sebagai “PENERUS HAK” beriktikad baik yang sejatinya dilindungi oleh Undang-Undang, mengingat dalam hal ini Tergugat memperoleh varian merek Bandeng Juwana berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek dari Tn. Slamet Nugroho (*ic. juga dikenal dengan nama Nugroho*), yang telah dimohonkan pencatatannya serta kemudian telah tercatat Pengalihan Hak tersebut pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan rincian sebagai berikut:

Hal 35 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- a. Pengalihan Merek atas Merek Terdaftar Merek JUWANA, Kelas 29, Daftar No. IDM000067469, tanggal penerimaan 4 Agustus 2004, tanggal pendaftaran 18 April 2024, berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Merek Nomor 4 tanggal 23 April 2018 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- b. Pengalihan Merek atas Merek Terdaftar Merek JUWANNA, Kelas 35, Daftar No. IDM000067470, tanggal penerimaan 4 Agustus 2004, tanggal pendaftaran 29 Maret 2006, berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Merek Nomor 4 tanggal 23 April 2018 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- c. Pengalihan Merek atas Merek Terdaftar Merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar No. IDM000290577, tanggal penerimaan 29 September 2008, tanggal pendaftaran 20 Januari 2011, berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Merek Nomor 4 tanggal 23 April 2018 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- d. Pengalihan Merek atas Merek Terdaftar Merek JUWANA, Kelas 35, Daftar No. IDM000264533, tanggal penerimaan 8 Oktober 2008, tanggal pendaftaran 18 Oktober 2010, berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Merek Nomor 4 tanggal 23 April 2018 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- e. Pengalihan Merek atas Merek Terdaftar Merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Daftar No. IDM000551279, tanggal penerimaan 29 Oktober 2008, tanggal pendaftaran 22 Mei 2017, berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Merek Nomor 4 tanggal 23 April 2018 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- f. Pengalihan hak atas permohonan Pendaftaran Merek BANDENG JUWANA, Kelas 43, Agenda No. JID2017018262, tanggal penerimaan 21 April 2017, yang kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Daftar No. IDM000776600, tanggal pendaftaran 2 Juni 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Jual-Beli Merek Nomor 001/PJBM/2018/04/23 tanggal 23 April 2018 dan

Hal 36 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



telah dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

10. Bahwa proses pengalihan hak atas varian merek BANDENG JUWANA tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan Tn. Slamet Nugroho sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan varian merek BANDENG JUWANA dilakukan dengan segenap iktikad baik dari Tergugat, karena saat proses pengalihan berlangsung, varian merek BANDENG JUWANA memang benar dimiliki oleh Tn. Slamet Nugroho dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis serta telah terbit Sertifikat Mereknya. **Keberadaan Sertifikat Merek adalah merupakan bukti formal terkuat dan terpenuh atas kepemilikan suatu Merek**, sehingga Tergugat meyakini bahwa Tn. Slamet Nugroho adalah pendaftar pertama dan pemilik varian merek BANDENG JUWANA tersebut. Dengan demikian *incasu kedudukan Tergugat adalah hanya sebagai PENERUS HAK atas merek tersebut*. Jadi **sangatlah tidak fair** apabila dalam perkara *a quo*, Penggugat HANYA menarik **PT. BANDENG JUWANA INDONESIA** sebagai Tergugat, namun tidak menarik pihak Tn. Slamet Nugroho sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yang notabene merupakan pendaftar atas Merek tersebut sehingga terbit Sertifikat Mereknya;

11. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk membandingkan gugatan *a quo* dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yang dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, dengan dasar kurang pihak karena tidak menarik pendaftar pertama sebagai pihak, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, yang dalam amarnya mempertimbangkan:

*Selanjutnya pihak ketiga yang **erat kaitannya dengan gugatan tergugat seharusnya ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut**, bilamana hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut **mengandung cacat hukum: "plurium litis consortium"**, sehingga gugatan ini oleh hakim **harus dinyatakan tidak dapat diterima**.*

Hal 37 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- b. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. 450K/Pdt.Sus-HKI/2014, dalam perkara sengketa gugatan pembatalan merek PROLEXUS antara Toyota Jidhosa Kabushiki Khaisa sebagai Penggugat melawan Welly Karlan sebagai Tergugat, dimana dalam amar putusan mempertimbangkan hal berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi berikutnya Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak;

*Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti surat T-1 dan T-2 tersebut bahwa **Tergugat mendapatkan Merek PROLEXUS dari NANCY TRIANA SUSANTO dan MUHADI HALIM dengan cara membeli, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan pembatalan merek haruslah melibatkan NANCY TIRANA SUSANTO dan MUHADI HALIM sebagai pihak dalam perkara ini;***

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kekurangan pihak haruslah dikabulkan;***

- c. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 7K/Pdt.Sus-HKI/2018, dalam perkara sengketa gugatan pembatalan merek SHARPNESS antara Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., Ltd. sebagai Penggugat melawan PT. Sukses Bersama Amplasindo sebagai Tergugat, dimana dalam amar putusan mempertimbangkan hal berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi berikutnya Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak;

*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat T-10 berupa Akta Pengalihan Hak atas Merek No. 162, tanggal 20 Desember 2016 tersebut bahwa **Tergugat mendapatkan merek "SHARPNESS + LOGO" Daftar No. IDM000382156 dari JOHNY BINTORO NJOTO dengan cara membeli sehingga untuk mengajukan gugatan pembatalan merek haruslah melibatkan JOHNY BINTORO NJOTO***

Hal 38 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



pemilik merek sebelumnya sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan pembatalan merek ini JOHNY BINTOR NJOTO tidak ditarik sebagai pihak, sehingga JOHNY BINTORO NJOTO tidak dapat mempertahankan haknya dalam gugatan pembatalan merek, seharusnya JOHNY BINTORO NJOTO ditarik sebagai pihak dalam perkara merek ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat kekurangan pihak dalam hal ini tidak mengikut sertakan JOHNY BINTORO NJOTO sebagai pihak haruslah dikabulkan;"

12. Bahwa secara yuridis, gugatan kurang pihak adalah salah satu bentuk *error in persona*, karena tidak lengkapnya pihak yang harus didudukan/ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat oleh Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak menarik pihak Tn. Slamet Nugroho sebagai pihak yang mendaftarkan varian merek BANDENG JUWANA sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

**EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
KARENA TELAH MENGGABUNGKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK
DENGAN GUGATAN PELANGGARAN MEREK**

13. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat pada poin 29, Penggugat mendalilkan bahwa terdapat kerugian materiil maupun imateriil yang telah dialami oleh Penggugat. Penggugat lebih lanjut menerangkan bahwa Penggugat telah kehilangan hak eksklusif dalam menggunakan dan memasarkan produknya serta adanya potensi kerugian finansial akibat menurunnya pendapatan dari penjualan produk milik Penggugat;
14. Bahwa selain itu, Penggugat juga secara konsisten mendalilkan terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan Tergugat sebagaimana ditunjukkan pada Posita Gugatan Penggugat poin 9 yang Tergugat kutip sebagai berikut:

Hal 39 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, **PENGGUGAT** mendaftarkan Merek "BANDENG JUWANA" dan "ELRINA" beserta variasinya untuk mencegah pihak lain agar tidak menggunakan merek yang sama, sekaligus sebagai wujud perlindungan terhadap identitas usaha dan reputasi yang telah dibangun **PENGGUGAT** selama bertahun-tahun, sehingga pihak lain tidak dapat meniru, menyalin, atau memanfaatkan merek tersebut untuk keuntungan sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau menimbulkan kemiripan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek milik **PENGGUGAT**;

Selanjutnya dalam petitum Gugatan Penggugat pada nomor 7, Penggugat juga menuntut adanya penarikan atas segala penggunaan atas varian Merek BANDENG JUWANA milik Tergugat, sebagaimana dikutip berikut:

7. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan penarikan atas segala penggunaan, produksi, pendistribusian, promosi, dan pemasaran produk dengan merek sebagai berikut:
- Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 4 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000925861;
 - Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 35 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM001012692;
 - Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 43 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000933885;
 - Merek "JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 25 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001033113;
 - Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor pendaftaran IDM0001116460;
 - Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 40 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293387;

Hal 40 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- g. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 16 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313585;
- h. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 18 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293389;
- i. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 29 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313209;
- j. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 35 diajukan tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001305173.

15. Bahwa untuk meluruskan prinsip hukum agar tidak terjadi kekeliruan sebelum memasuki pokok perkara, perlu Penggugat pahami terlebih dahulu, bahwasanya secara prinsip umum perlindungan hak atas Merek yang berlaku di Negara Republik Indonesia, hukum memberikan hak kepada pemilik merek setelah Merek tersebut terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun sebagaimana definisi Hak atas Merek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, secara yuridis Tergugat sebagai penerus hak dari varian merek BANDENG JUWANA yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri, melarang dan/atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan varian merek BANDENG JUWANA di wilayah Republik Indonesia. Apabila mendalilkan pelanggaran hak, maka Penggugat sejatinya perlu menelaah lebih lanjut dasar hukum gugatan pelanggaran merek, yaitu Pasal 83 ayat (1) UU Merek Indikasi Geografis, yaitu:

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang SECARA TANPA HAK menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. *gugatan ganti rugi; dan/atau*
- b. *penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.*

Hal 41 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



16. Bahwa ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis secara eksplisit telah menerangkan adanya suatu pelanggaran merek baru terjadi apabila terdapat penggunaan merek Terdaftar oleh **PIHAK LAIN SECARA TANPA HAK**. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah hak untuk meminta penghentian atau penarikan perbuatan yang berkaitan dengan merek terdaftar (*ic. petitum Gugatan Penggugat nomor 7*) baru **hanya dapat dilakukan** jika terjadi pelanggaran merek, yang mana unsur “penggunaan tanpa hak” **harus dibuktikan terlebih dahulu**. Dalam hal ini gugatan *a quo* diajukan dengan tujuan untuk membatalkan merek terdaftar, yang pokok pembuktiannya **sangat berbeda** dengan gugatan pelanggaran merek (*ic. Penggunaan merek tanpa hak*). Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis, **Petitum Gugatan Penggugat Nomor 7 HANYA dapat diajukan dalam Gugatan Pelanggaran Merek dan tidak sepatutnya dicantumkan dalam gugatan a quo (ic. Gugatan Pembatalan Merek), karena petitum tersebut tidak sejalan dan justru bertentangan** dengan substansi gugatan *a quo*, yang mana dalam mengajukan gugatan pembatalan justru dilakukan terhadap **MEREK TERDAFTAR**, yang secara nyata membuktikan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh Tergugat;
17. Bahwa adanya dalil mengenai pelanggaran merek dalam Posita Gugatan Penggugat sejatinya menyebabkan kekaburan dan ketidakjelasan mengenai apa yang sebetulnya menjadi sengketa dalam gugatan *a quo*. Apabila menuntut adanya pembatalan merek terdaftar milik Tergugat, maka Penggugat seharusnya menggunakan acuan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, mengingat secara yuridis dasar hukum dan pembuktian dari antara Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Pelanggaran Merek adalah **sangat berbeda dan bertolak belakang satu sama lain**, dimana Gugatan Pelanggaran Merek di atur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, sementara Gugatan Pembatalan Merek di atur dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perbedaan antara Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Pelanggaran Merek, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

No.	Keterangan	Gugatan Pembatalan Merek	Gugatan Pelanggaran Merek
1.	Dasar	Pasal 76 ayat (1) UU	Pasal 83 ayat (1) UU

Hal 42 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



	Hukum	Merek dan Indikasi Geografis	Merek dan Indikasi Geografis
2.	Dasar Pengajuan Gugatan	Persamaan Pada Pokoknya dan/atau Iktikad Tidak Baik	Pelanggaran Merek oleh Pihak Lain yang tidak memiliki hak
3.	Objek Gugatan	Sertifikat Merek Terdaftar	Tindakan Pelanggaran Merek
4.	Para Pihak	Pemilik Merek Terdaftar sebagai Penggugat dan Tergugat.	Pemilik Merek Terdaftar dan/atau Penerima Lisensi Merek Terdaftar sebagai Penggugat dan Pihak Pengguna Merek Tanpa Hak sebagai Tergugat

18. Bahwa dengan dicantumkannya uraian dalam posita serta petitum tentang adanya pelanggaran merek dan tuntutan penarikan atas penggunaan Merek terdaftar milik Tergugat, secara yuridis telah menyebabkan terjadinya **pencampuran gugatan secara objektif**, antara gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek, sebagaimana telah diuraikan di atas kedua gugatan tersebut didasarkan pada aturan dan/atau dasar hukum yang berbeda, serta memiliki pembuktian yang berbeda. Secara yuridis sesuai *addresat norm* yang berkembang dalam praktek pengadilan, **penggabungan gugatan secara objektif ini dilarang karena akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, mengingat setiap gugatan memiliki karakteristik *fundamentum petendi* yang berbeda dan terpisah**, karenanya diperlukan formalitas gugatan dan pembuktian yang berbeda untuk membuktikan masing-masing gugatan. Oleh karena itu, secara yuridis tuntutan terhadap penilaian adanya persamaan pada pokoknya yang diajukan oleh Penggugat **harus diajukan dalam gugatan terpisah**. Hal ini juga sejalan dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Ed.2, Cet.2, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, halaman 108 yang menjelaskan:

Hal 43 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Pada prinsipnya, setiap gugatan **HARUS BERDIRI SENDIRI**. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri;

19. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan untuk membandingkan gugatan *a quo* dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yang dalam amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan karena adanya pencampuran gugatan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 525 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 27 Agustus 2019, dimana dalam amar putusan mempertimbangkan hal berikut:

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat yang telah mencampur adukan antara gugatan pelanggaran merek dengan gugatan pembatalan merek adalah tidak tepat sehingga menjadikan gugatan kabur oleh karena gugatan pelanggaran merek menggunakan konstruksi hukum Pasal 83 Undang Undang Merek berdasarkan alasan menggunakan mereknya secara tanpa hak dengan tuntutan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, tetapi tidak dapat menuntut pembatalan sertifikat merek milik Tergugat, karena terhadap gugatan pembatalan sertifikat merek telah diatur dan harus diajukan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dengan mendasarkan alasan pada Pasal 20 dan/atau 21 Undang Undang merek dengan tuntutan/akibat hukumnya pembatalan merek sehingga mencampur adukkan dua konstruksi hukum yang berbeda baik alasan dan akibat hukumnya merupakan pelanggaran tertib hukum acara oleh

Hal 44 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



karenanya cukup alasan bagi MA untuk membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri perkara a quo.”

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 17 Juni 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Maret 2023, dimana dalam amar putusan mempertimbangkan hal berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa

merek ⁸ buttonscarves milik Penggugat mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan merek ⁸ umamascarves terdaftar sebagai milik Tergugat, sehingga di dalam petitumnya mohon pembatalan terhadap merek Tergugat, akan tetapi di dalam gugatannya yang sama Penggugat juga mendalilkan Tergugat melakukan pelanggaran merek, sebagaimana tercantum di dalam petitumnya Nomor 9 dan 10 yang memohon agar Tergugat menghentikan seluruh kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengedaran produk-produk dengan Merek Dagang "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930 dan memohon menarik dan memusnahkan seluruh produk scarf/hijab merek "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930 yang ada di toko dan gudang, yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek "buttonscarves" milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, yang pemusnahannya disaksikan oleh Penggugat dan/atau juru sita pengadilan;

Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan dua permasalahan hukum dalam satu gugatan yang mempunyai landasan hukum dan akibat yang berbeda, yaitu disatu sisi gugatan Penggugat berkaitan dengan gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan di sisi lain berkaitan dengan permasalahan pelanggaran merek yang diatur di

Hal 45 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mempunyai akibat hukum yang berbeda;

Bahwa lagipula gugatan pelanggaran ditujukan terhadap merek yang tidak terdaftar atau terhadap seseorang yang tidak memiliki alas hak untuk menggunakan suatu merek, sedangkan dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar, sehingga Tergugat memiliki alas hak menggunakan mereknya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan Judex Facti telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan pertimbangan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;

20. Bahwa selain itu, patut dipertanyakan mengenai dalil dalam posita Gugatan Penggugat pada poin 29 yang mana mengklaim tidak dapat menggunakan hak eksklusifnya dalam menggunakan mereknya, yang dikutip sebagai berikut:

29. Bahwa akibat merek terdaftar yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil maupun immateriil berupa:

- a. **Hilangnya hak eksklusif** untuk menggunakan dan memasarkan produknya dengan menggunakan merek yang telah didaftarkan;
- b. **Potensi kerugian finansial** yang timbul akibat menurunnya pendapatan dan penjualan produk karena adanya kebingungan konsumen yang membeli produk dari pendaftar merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik; dan
- c. ...

Secara logis, *quad non* benar Penggugat merupakan pendaftar pertama atas merek BANDENG JUWANA maka Penggugat memiliki hak eksklusif atas merek-merek yang terdaftar, namun adanya dalil tersebut justru semakin dipertanyakan apakah **Penggugat sendiri sejatinya tidak mengakui hak untuk menggunakan Merek BANDENG JUWANA** karena secara fakta hukum merek yang didaftarkan oleh Penggugat pertama kali sebagaimana dalil pada posita Gugatan Penggugat



poin 3 dan 5 adalah merek ELRINA, bukan BANDENG JUWANA. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Tergugat, yang mana Tergugat secara terbuka, konsisten, dan sesuai peruntukan kelasnya menggunakan varian Merek BANDENG JUWANA miliknya berdasarkan Sertifikat Merek yang sah dan masih berlaku sebagai bentuk pelaksanaan atas hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya selaku pemilik merek;

21. Bahwa dengan adanya dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak bersinggungan sama sekali dengan gugatan *a quo* yaitu mengenai adanya pelanggaran merek, kerugian finansial, tuntutan menghentikan atau menarik penggunaan merek terdaftar Tergugat sejatinya menyebabkan konstruksi hukum dalam gugatan *a quo* menjadi bias dan kabur (*obscuur*) karena adanya pencampuradukkan atau penggabungan gugatan. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS) KARENA TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS MENGENAI URAIAN JENIS BARANG DALAM MEREK-MEREC MILIK TERGUGAT

22. Bahwa dalam posita dan petitum Gugatan, Penggugat mengajukan pembatalan atas 10 (sepuluh) merek Terdaftar milik Tergugat, yang mana masing-masing Merek terdaftar notabene memiliki jenis barang dan/atau jasa yang berbeda-beda (ic. Kelas 16, Kelas 18, Kelas 29, Kelas 30, Kelas 35, Kelas 40, dan Kelas 43) Namun dalam posita Gugatan, hanya menyebutkan kelas klasifikasi jenis barang dan/atau jasa tanpa adanya uraian lebih mengenai jenis barang dan/atau jasa dalam objek pembatalan Merek Terdaftar;
23. Bahwa secara yuridis, dalam sistem pendaftaran merek dikenal dengan adanya konsep barang dan/atau jasa sejenis, yang mana setiap merek terdaftar dilindungi bersifat **TERBATAS** pada jenis barang dan/atau jasa yang tertera dalam sertifikat merek. Pasal 25 UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwasannya ruang lingkup perlindungan merek sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Merek, salah satunya adalah **KELAS DAN JENIS BARANG DAN/ATAU JASA** yang mereknya didaftar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993

Hal 47 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek, menentukan bahwasanya “Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atas jasa.”, yang mana dalam setiap pendaftaran merek **HARUS DISEBUTKAN JENIS ATAU JENIS-JENIS BARANG ATAU JASA YANG DIDAFTARKAN**. Apabila dilihat secara *ratio legis* dan fakta yang ada, kelas merek hanya menunjukkan klasifikasi (*nice classification*) jenis barang yang merupakan pengelompokan secara umum untuk membedakan jenis barang dan jasa pada tiap permohonan merek, namun jenis barang yang dilindungi dapat berbeda-beda pada tiap klasifikasinya. Adapun *Nice Classification* (NCL) telah diakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek). Sehingga sangat penting untuk menguraikan secara jelas dan detail mengenai jenis barang dan/atau jasa yang dilindungi pada Merek Terdaftar milik Tergugat yang menjadi Objek Gugatan Pembatalan *a quo*;

24. Bahwa pada UU Merek dan Indikasi Geografis juga memperlihatkan esensi dan krusialnya pencantuman uraian jenis barang atau jasa, yang mana ditunjukkan dengan pada definisi Merek berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU Merek dan Indikasi Geografis:

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan untuk membedakan DENGAN BARANG SEJENIS LAINNYA.

Pasal 1 angka 3 UU Merek dan Indikasi Geografis:

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan DENGAN JASA SEJENIS LAINNYA.

Dengan adanya rumusan pasal ini, UU Merek dan Indikasi Geografis secara jelas dan nyata menekankan pentingnya uraian jenis barang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa untuk menentukan sejenis atau tidaknya suatu barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lainnya, karena UU Merek dan Indikasi Geografis sejatinya memperbolehkan adanya pendaftaran merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang berbeda/tidak sejenis, bahkan sangat dimungkinkan adanya merek yang sama dengan kelas yang sama namun memiliki uraian barang yang tidak sejenis dan dimiliki oleh subjek hukum yang berbeda, sebagaimana contoh di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merek CAP KAPAL, Kelas 30, Daftar No. IDM000090857, Tanggal Penerimaan 29 Juni 2004, Tanggal Pendaftaran 5 Januari 2024. An. PT. RENA DJAJA	MEREK CAP KAPAL, Kelas 30, Daftar No. IDM000877304, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2020, Tanggal Pendaftaran 30 Juli 2021 An. PT. SUSANTI MEGAH
Jenis Barang: <i>Kecap</i>	Jenis barang : <i>Garam, garam meja dicampur dengan biji wijen, garam untuk memasak, garam untuk mengawetkan bahan makanan</i>
Merek CAP KAPAL Kelas 16, Daftar. IDM000279505, Tanggal Penerimaan 21 Juni 2011, Tanggal Pendaftaran 23 Desember 2020. An. PT. INTRAWOOD PERDANA	Merek KAPAL Kelas 16, Daftar No. IDM000073343, Tanggal Penerimaan 8 September 2004, Tanggal Pendaftaran 13 Maret 2024 An. CV. SETIA KAWAN ABADI
Jenis Barang : <i>Kantong Plastik</i>	Jenis Barang : <i>Kertas pembungkus makanan</i>

25. Bahwa dalam rezim hukum perlindungan hak atas merek mengenal adanya konsep barang dan/atau jasa sejenis, hal ini sebagaimana diatur

Hal 50 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

- (1) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*
- Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
 - Indikasi Geografis terdaftar.*

Adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis ini sejatinya menegaskan perlindungan hukum atas suatu merek **hanya diberikan terbatas untuk jenis barang dan/atau jasa tertentu**, sehingga uraian mengenai jenis barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh suatu merek **penting dan wajib untuk diuraikan karena dapat membedakan ruang lingkup perlindungan hukum suatu merek terdaftar dengan merek terdaftar lainnya**;

26. Bahwa apabila mencermati *ratio legis* gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar yang bersandar pada ketentuan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis telah menyebutkan secara jelas mengenai alasan gugatan *a quo* yaitu dengan alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Selanjutnya salah satu alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah alasan Pasal 21 ayat (1) huruf a yakni :
.....**mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain **untuk barang dan atau jasa sejenis**;

27. Bahwa secara hukum, uraian detail yang dapat membedakan ruang lingkup perlindungan hukum suatu merek terdaftar dengan merek terdaftar lainnya salah satunya adalah uraian mengenai jenis barang atau



jasa, karena hal ini akan sangat berkaitan dengan substansi pembuktian dalam persidangan. Sehingga **SEHARUSNYA** didalam posita gugatan, **Penggugat WAJIB menguraikan DENGAN TEGAS mengenai URAIAN JENIS BARANG dan URAIAN JENIS JASA pada objek gugatan, hal ini dilakukan agar tidak ada keragu-raguan mengenai objek merek yang digugat oleh Penggugat.** Akan tetapi ironisnya dalam posita Gugatan Penggugat ternyata **TIDAK MENGURAIKAN JENIS BARANG dan JENIS JASA** pada Merek-Merek terdaftar yang dijadikan obyek gugatan *a quo*. Padahal menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, **suatu gugatan harus jelas dan lengkap,** hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*. Dengan demikian, dalam posita gugatan perlu memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum. Posita gugatan baru dianggap lengkap ketika memenuhi Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Kegagalan Penggugat dalam menguraikan uraian jenis barang dan jenis jasa atas objek gugatan *a quo* dengan perlindungan hukum yang diberikan melalui kepemilikan merek-merek milik Penggugat sejatinya **telah menyebabkan gugatan menjadi kabur atau obscuur libel, karena dalam posita, Penggugat sama sekali tidak pernah menunjukkan adanya kepemilikan merek pada Kelas 16, Kelas 18, Kelas 40 dan Kelas 43,** sehingga tidak jelas keterkaitan antara materi atau objek perkara dengan Pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan *a quo*;

28. Bahwa ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun Gugatan telah nyata ditunjukkan dengan tidak dicantumkan secara tegas dan jelas mengenai **uraian jenis barang atau jasa pada merek yang menjadi objek gugatan a quo** menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan pada perlindungan jenis barang Merek milik Tergugat yang diajukan pembatalan, sehingga Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal 52 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat jelaskan dan uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dijelaskan dan diuraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

TENTANG PENGGUGAT BUKANLAH PENDAFTAR PERTAMA MEREK BANDENG JUWANA

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita Gugatan Penggugat pada poin 1 s/d. 10 (hal. 4 - 9) dan poin 16 (hal. 11) serta poin 23 (hal. 14) yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya kata BANDENG JUWANA telah didaftarkan pertama kali oleh Penggugat di Indonesia;
4. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* khususnya dalam posita poin 3, poin 5 dan poin 6, **Penggugat TIDAK PERNAH mendaftarkan merek BANDENG JUWANA sebagai merek, karena yang didaftarkan dan diberikan perlindungan adalah merek ELRINA.** Adapun dalam pendaftaran merek ELRINA yang diajukan oleh Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi (ic. Pendaftar Pertama dan Pemilik Awal Merek Elrina), kata "BANDENG JUWANA" **telah diakui sebagai suatu uraian jenis barang** (ic. nama umum), sehingga secara yuridis **telah dikecualikan dari perlindungan hukum yang dapat diberikan melalui pendaftaran merek Elrina yang saat ini dimiliki oleh Penggugat,** sebagaimana ditunjukkan berikut:

Hal 53 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Registrasi IDM000036678	Tanggal Registrasi 2024-06-10	Status (TM) Didaftar
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------

ELRINA

Nomor BRM -	Tanggal Publikasi -
Nomor Permohonan R002004003331	Tanggal Pengajuan 2004-04-30
Tanggal Penerimaan 2004-12-09	Tanggal Pelindungan Berakhir 2034-12-09



Terjemahan Bahasa Asing

Kelas

Kelas	Jenis Barang/Jasa
29	BANDENG DURI LUNAK JUWANA (BANDENG JUWANA)

Prioritas

Nomor Prioritas	Negara/Kantor Merek
-----------------	---------------------

Pemilik

Nama Pemohon	Alamat	Kewarganegaraan
PT BANDENG JUWANA	Jl. Pandanaran No. 57 Semarang 50244	ID

5. Bahwa dengan demikian **tidak benar** apabila Penggugat mendalilkan seolah-olah Penggugat adalah pendaftar pertama dari merek Bandeng Juwana di Indonesia, karena Penggugat sejatinya **hanya memiliki merek ELRINA saja dan tidak memiliki merek BANDENG JUWANA**. Dalam hal ini penggunaan kata BANDENG dan kata JUWANA pada permohonan merek ELRINA **tidak memberikan hak eksklusif apapun kepada Penggugat, karena kata BANDENG dan kata JUWANA adalah nama umum yang berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan, sehingga secara yuridis telah dikecualikan dari perlindungan hukum yang diberikan melalui pendaftaran merek**. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan:

Pasal 20 huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis

Merek tidak dapat didaftar jika:

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Hal 54 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



6. Bahwa perlu diketahui satu-satunya alasan penggunaan kata “BANDENG JUWANA” pada permohonan merek ELRINA milik Penggugat dapat diterima dan didaftarkan, karena kata “Bandeng Juwana” tersebut **telah diakui secara eksplisit sebagai uraian jenis barang** oleh Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi (ic. Pendaftar Pertama dan Pemilik Awal Merek Elrina). Bahkan hal ini telah dinyatakan sendiri oleh Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi dalam liputan berita yang dilakukan oleh Tribunews Jateng pada tanggal 27 Juli 2015 (sumber: <https://jateng.tribunnews.com/2015/07/27/kisah-sukses-dokter-daniel-nugroho-bisnis-bandeng-presto>), yang dikutip sebagai berikut:

*Nama itu saya pakai karena istri saya, Ida Nursanty (Alm) asli dari Juwana. Saai itu, bandeng Juwana terkenal karena kualitasnya yang bagus. Saat saya mematenkan **merek dagang itu sempat ditolak, dengan alasan merek itu adalah nama kota** sehingga saya menambahkan kata Elrina yang merupakan singkatan dari nama tiga putri saya yakni Elizabeth, Maria, dan Johana.*

dimana Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi telah secara tegas mengakui bahwasanya pada awalnya Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi mencoba untuk mendaftarkan merek BANDENG JUWANA namun DITOLAK karena dianggap sama dengan nama daerah, sehingga kemudian Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi menambahkan kata ELRINA sebagai daya pembeda. Dengan demikian hal ini menguatkan fakta bahwasanya **Penggugat tidak pernah mendapatkan hak eksklusif apapun terhadap merek BANDENG JUWANA, karena hak eksklusif yang dimiliki oleh Penggugat HANYA TERBATAS pada merek ELRINA saja;**

7. Bahwa oleh karenanya tidak benar apabila Penggugat mendalilkan nama BANDENG JUWANA merupakan karya orisinal yang diciptakan oleh Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi, mengingat sejak awal kata BANDENG JUWANA **sangat identik dengan jenis barang bandeng duri lunak yang dihasilkan dan diwariskan secara turun temurun dari daerah Juwana, Kabupaten Pati.** Sehingga mustahil apabila Penggugat mendalilkan nama BANDENG JUWANA pertama kali digunakan dan diperkenalkan oleh Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi;

Hal 55 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



8. Bahwa dengan demikian terbukti, Penggugat sama sekali tidak memiliki hak apapun atas penggunaan nama Bandeng Juwana sebagai merek di Indonesia, dan karenanya tidak memiliki hak apapun untuk melarang pihak lain untuk menggunakan merek Bandeng Juwana di Indonesia, termasuk dalam hal ini mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo* kepada Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan *a quo*.

TENTANG PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMONOPOLI MEREK BANDENG JUWANA

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 s/d. 10 (hal. 4 - 9) yang pada pokoknya mengklaim bahwa hanya Penggugat satu-satunya yang berhak memonopoli Merek Bandeng Juwana dan Logo Ikan Bandeng di Wilayah Indonesia untuk jenis barang dan jenis jasa di Indonesia;
10. Bahwa Penggugat tidak boleh begitu saja memonopoli kata “Bandeng” dan Logo “Ikan Bandeng”, karena kata “Bandeng” dan juga Logo “Ikan Bandeng” tersebut adalah kata dan logo yang bersifat umum di Indonesia, sementara kata “Juwana” merupakan nama tempat umum (ic. kecamatan) yang tidak dapat diklaim / dimonopoli oleh siapapun di Indonesia. Sehingga sejatinya secara yuridis kata “Bandeng”, kata “Juwana” dan logo “Ikan Bandeng” merupakan kata dan logo umum (*generic name*), dimana setiap orang dapat menggunakan kata umum sebagai merek, dan yang menjadi unsur daya pembedanya adalah kombinasi mereknya (*combination of brand*) atau tambahan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembedanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain

Hal 56 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



sepanjang ada unsur pembeda.

11. Bahwa terdapat banyak pihak lain yang mereknya Terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan menggunakan kata “Bandeng”, kata “Juwana”, dan Logo “Ikan Bandeng” dengan jenis barang yang sama dan sejenis dengan merek Penggugat, sehingga menunjukkan jika kata dan logo tersebut merupakan merek kata yang bersifat umum, antara lain:

- a. Merek **BANDENG**, Kelas 16, Daftar No. IDM000286000, Tanggal Penerimaan 23 Oktober 2011, Tanggal Pendaftaran 2 Juni 2021 atas nama CHARLES SINGGIH, dengan tampilan logo sebagai berikut:



Jenis barang : Tas kresek, kantong kresek, kantong plastik, plastik-plastik pembungkus

- b. Merek **BANDENG**, Kelas 18, Daftar No. IDM000286001, Tanggal Penerimaan 23 Oktober 2011, Tanggal Pendaftaran 2 Juni 2021 atas nama CHARLES SINGGIH, dengan tampilan logo sebagai berikut:



Jenis barang : Tas plastik

- c. Merek **BANDENG PRESTO 52**, Kelas 29, Daftar No. IDM001058785, Tanggal Penerimaan 3 Februari 2022, Tanggal Pendaftaran 28 Februari 2023 atas nama MONICA WIDARSIH, dengan tampilan logo sebagai berikut:

Hal 57 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



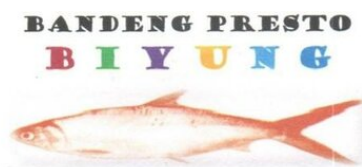
Jenis barang : *Bandeng presto (bandeng duri lunak)*

- d. Merek **BANDENG PRESTO 2020**, Kelas 29, Daftar No. IDM001230667, Tanggal Penerimaan 13 Desember 2023, Tanggal Pendaftaran 6 November 2024 atas nama YULIANA ELIZA, dengan tampilan logo sebagai berikut:



Jenis barang : *Bandeng presto (bandeng duri lunak)*

- e. Merek **BANDENG PRESTO BIYUNG + LOGO**, Kelas 29, Daftar No. IDM001267176, Tanggal Penerimaan 29 Mei 2024, Tanggal Pendaftaran 16 Januari 2025 atas nama SITI MUNAWAROH, dengan tampilan logo sebagai berikut:



Jenis barang : *Bandeng presto (bandeng duri lunak)*

- f. Merek **JUWANA + Logo G**, Kelas 30, Daftar No. IDM000022160, Tanggal Penerimaan 29 Juli 2003, Tanggal Pendaftaran 30 Januari 2023 atas nama DRA. INAWATI dan INGEWATI, dengan tampilan logo sebagai berikut:

Hal 58 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Jenis barang : *Kecap, Saus tomat, terasi, kerupuk*

12. Bahwa selanjutnya Tergugat juga sejatinya memiliki berbagai macam varian merek **BANDENG JUWANA** yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, beberapa diantaranya adalah:

- a. Merek **JUWANA**, Kelas 29, Daftar No. IDM000067469, Tanggal Penerimaan 4 Agustus 2004, Tanggal Pendaftaran 18 April 2024 atas nama Tergugat (ic. PT. Bandeng Juwana Indonesia), dengan tampilan logo sebagai berikut:

JUWANA

Jenis barang : *Saripati daging dan ikan, yaitu : ikan bandeng dan daging yang diawetkan, ikan bandeng asap, ikan bandeng presto, ikan bandeng pepes, ikan bandeng goreng, dendeng ikan, ikan dan daging dalam kaleng, telur asin, kripik ikan, kripik kentang, kripik buah, buah-buahan dan sayur yang diawetkan/ dikeringkan, kacang garing*

- b. Merek **BANDENG JUWANA**, Kelas 29, Daftar No. IDM000290577, Tanggal Penerimaan 29 September 2008, Tanggal Pendaftaran 20 Januari 2011 atas nama Tergugat (ic. PT. Bandeng Juwana Indonesia), dengan tampilan logo sebagai berikut:



Jenis barang : *Saripati daging dan ikan, ikan bandeng dan daging yang diawetkan, ikan bandeng asap, ikan bandeng presto, ikan bandeng pepes, ikan bandeng goreng, dendeng ikan, ikan dan*

Hal 59 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



daging dalam kaleng, telur asin, keripik ikan, kripik kentang, kripik buah, buah-buahan atau sayur-sayuran yang diawetkan/dikeringkan, kacang garing

- c. Merek **JUWANA**, Kelas 35, Daftar No. IDM000264533, Tanggal Penerimaan 29 Oktober 2008, Tanggal Pendaftaran 18 Oktober 2010 atas nama Tergugat (ic. PT. Bandeng Juwana Indonesia), dengan tampilan logo sebagai berikut:

JUWANA

Jenis jasa : *buah-buahan atau sayur-sayuran yang diawetkan/ dikeringkan, dendeng ikan, ikan bandeng asap, ikan bandeng dan daging yang diawetkan, ikan bandeng goreng, ikan bandeng presto, ikan bandeng pepes, ikan dan daging dalam kaleng, kacang garing, keripik ikan, kripik buah, kripik kentang, krupuk, Penyediaan atau toko menjual barang-barang, yaitu, saripati daging dan ikan, telur asin*

- d. Merek **BANDENG JUWANA**, Kelas 35, Daftar No. IDM000551279, Tanggal Penerimaan 29 Oktober 2008, Tanggal Terdaftar 22 Mei 2017 atas nama Tergugat (ic. PT. Bandeng Juwana Indonesia), dengan tampilan logo sebagai berikut:



Jenis jasa : *penyediaan atau toko menjual barang-barang, yaitu: -saripati daging dan ikan, -ikan bandeng dan daging yang diawetkan, -ikan bandeng asap, -ikan bandeng presto, -ikan bandeng pepes, -ikan bandeng goreng, -dendeng ikan, -ikan dan daging dalam kaleng, -telur asin, -keripik ikan, -kripik kentang, - kripik buah, -krupuk, -buah-buahan atau sayur-sayuran yang diawetkan/ dikeringkan, -kacang garing*

13. Bahwa apabila Penggugat benar-benar konsisten dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat juga

Hal 60 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



mengajukan gugatan pembatalan merek serupa terhadap merek-merek yang menggunakan kata “Bandeng”, kata “Juwana”, dan logo “Ikan Bandeng” khususnya terhadap merek-merek Bandeng Juwana dan merek Juwana milik Tergugat lainnya. Dengan tidak diajukan gugatan serupa terhadap merek tersebut di atas sejatinya menunjukkan Penggugat telah mengakui bahwasanya merek “Bandeng Juwana” bukanlah milik Penggugat saja dan merek dengan kata “Bandeng”, kata “Juwana” dan logo “Ikan Bandeng” lainnya tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Elrina milik Penggugat, Sehingga jelas merek Bandeng Juwana milik Tergugat adalah berbeda dan tidak sama dengan Merek Elrina milik Penggugat.

TENTANG TERGUGAT ADALAH PENERUS HAK ATAS MEREK “BANDENG JUWANA” YANG BERIKTIKAD BAIK

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita Gugatan Penggugat pada poin 14 s/d. 15 (hal. 9 – 11), dan poin 24 s/d. 28 (hal. 14 – 17) yang pada pokoknya menuduh Tergugat telah menggunakan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat dan didasari itikad tidak baik, –quod non- ;
15. Bahwa faktanya kedudukan PT. Bandeng Juwana Indonesia (ic. Tergugat) adalah **BUKAN SEBAGAI PENDAFTAR MEREK**, melainkan hanya sebagai pembeli Merek yang beritikad baik (*te goede trouw*) yang sejatinya dilindungi oleh Undang-Undang, yang merupakan Penerus Hak dari Pemilik Sebelumnya yakni Tn. Slamet Nugroho (ic. Pemilik dan Pendaftar Pertama), dimana proses jual beli dilakukan atas seluruh varian merek BANDENG JUWANA milik Tn. Slamet Nugroho yang telah terdaftar dan dilaksanakan dengan segenap ITIKAD BAIK, dengan mempertimbangkan keberadaan sertifikat merek terdaftar sebagai bukti formal terkuat dan terpenuh atas kepemilikan suatu Merek, sesuai ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara jo. Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perlu dipahami bahwa Tn. Slamet Nugroho adalah pendaftar pertama merek JUWANA di Indonesia yang didaftarkan pada tahun 1995, yang secara konsisten digunakan dan disempurnakan sehingga saat ini dikenal sebagai merek BANDENG JUWANA. Dalam hal ini, objek gugatan a quo

Hal 61 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



adalah merupakan varian dari merek-merek BANDENG JUWANA milik Tn. Slamet Nugroho yang dahulu digunakan saat Tn. Slamet Nugroho merintis usaha, sehingga sangat wajar dan beralasan Tergugat sebagai penerus hak yang bertikad baik mengajukan pendaftaran merek tersebut;

16. Bahwa mohon majelis hakim mempertimbangkan diperlukannya perlindungan hukum bagi pembeli beriktikad baik dengan merujuk pada Yurisprudensi yang menjadi sumber hukum sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1237 K/SIP/1973, tanggal 15 April 1976 dalam amarnya mempertimbangkan:

Jual-beli yang dilakukan menurut syarat undang-undang, dianggap jual-beli itu telah dilakukan dengan iktikad baik, dan sebagai pembeli dengan iktikad baik harus mendapat perlindungan hukum

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1058, tanggal 26 Desember 1958 dalam amarnya juga mempertimbangkan:

Pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah

Bahwa oleh karena itu dapat dipahami, selama perolehan hak atas merek tersebut telah sesuai dengan syarat undang-undang (ic. Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata jo. Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis), maka pembeli beriktikad baik haruslah dilindungi;

17. Bahwa Tn. Slamet Nugroho dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek varian merek JUWANA dan merek BANDENG JUWANA, **TIDAK DIPEROLEH DENGAN MUDAH BEGITU SAJA, melainkan telah MENEMPUH proses pendaftaran Merek yang PANJANG DAN BERLIKU, bertahun-tahun lamanya**, sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (ic. saat itu berlaku UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan saat ini telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Dalam hal ini

Hal 62 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



setiap permohonan pendaftaran merek JUWANA dan merek BANDENG JUWANA milik Tn. Slamet Nugroho **telah menempuh proses-proses yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni:**

- a. Tahap pemeriksaan formalitas, yang memeriksa kelengkapan berkas permohonan merek yang diajukan oleh Tn. Slamet Nugroho;
- b. Tahap pemeriksaan substantif (oleh pemeriksa merek yang kompeten), yang saat itu memeriksa alasan-alasan sebagaimana ketentuan UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu Pasal 4 terkait ada atau tidaknya unsur itikad tidak baik (ic. saat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis), Pasal 5 terkait adanya bertentangan atau tidak dengan norma, kesesuaian, hukum dsb (ic. saat ini diatur dalam Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis) dan Pasal 6 terkait ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan Merek yang terdaftar lebih dulu atau Merek Terkenal (ic. saat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis);
- c. Tahap publikasi (pengumuman) pada Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan, dimana setiap pihak termasuk Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan;

18. Bahwa begitu pula PT. Bandeng Juwana Indonesia (ic. Tergugat) merupakan Penerus Hak dari Pemilik Sebelumnya dalam proses jual-beli Merek-Merek tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan segenap **"ITIKAD BAIK" (Te Goede Trouw)**, dengan melihat obyek alat bukti haknya berupa Sertifikat Merek dan telah dilakukan pencatatan pengalihan hak serta membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Republik Indonesia. Oleh karena secara yuridis Tergugat adalah merupakan pembeli yang beritikad baik (*te goede trouw*) yang harus diberikan perlindungan hukum, maka Tergugat berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2012 didalam butir ke IX, yang pada pokoknya berbunyi:

- a. ***Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad***

Hal 63 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak;

- b. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak tersebut;**

Oleh karena itu, maka menurut ketentuan yang berlaku, **TERLARANG** bagi pihak-pihak tertentu, untuk mengklaim atau mempermasalahkan terhadap obyek gugatan yang telah dimiliki oleh pihak lain dengan cara iktikad baik (*te geode trouw*). Larangan tersebut dalam hal ini memiliki makna dan tujuan untuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pembeli yang beritikad baik;

- 19.** Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai penerus hak yang beritikad baik (*te geode trouw*) diberikan perlindungan hukum, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

TENTANG MEREK BANDENG JUWANA MILIK TERGUGAT ADALAH MEREK DESKRIPTIF YANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA

- 20.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita Gugatan Penggugat pada poin 24 s/d. 28 (hal. 14 – 17) yang pada pokoknya menuduh Tergugat menggunakan merek BANDENG JUWANA karena meniru merek ELRINA milik Penggugat dan tidak memiliki daya pembeda;

- 21.** Bahwa perlu dipahami, merek BANDENG JUWANA milik Tergugat yang diperoleh dari Tn. Slamet Nugroho sejatinya merupakan merek yang masuk dalam kategori / jenis merek deskriptif (ic. merek yang menggambarkan produk / jasa yang dimohonkan), dimana secara teoritis merek-merek yang termasuk dalam kategori merek deskriptif tetap dianggap memiliki daya pembeda yang kuat dan dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dalam hal ini daya pembeda pada merek-merek deskriptif lahir dari penggunaan yang berkelanjutan di kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sehingga penggunaan merek dan/atau pengetahuan masyarakat akan keberadaan merek tersebut sudah cukup melahirkan dan membangun pengertian kedua (*secondary meaning*) yang dapat menjadi pembeda kuat dengan

Hal 64 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



merek-merek dan/atau jenis barang / jasa yang dimohonkan perlindungannya. Hal ini sejalan dengan pendapat berbagai ahli-ahli hukum di bidang merek yang menyatakan bahwa:

- a. Prof Tim Lindsey B.A., LL.B., BLitt., Ph.D., Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., et.al. dalam bukunya yang berjudul *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, halaman 137, berpendapat:

*Sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik (misalnya sebuah merek yang 'hanya atau semata-mata menggambarkan produknya/merely descriptive) **DAPAT DIDAFTARKAN sebagai merek jika merek tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama** sehingga dianggap memiliki daya pembeda.*

Akibat pemakaian sebuah merek yang terus menerus, para pelanggan dapat membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda pada awal pemakaiannya. Jadi, merek-merek seperti ini dapat didaftarkan.

- b. ACTA DJURNAL, Yuliana Utama, Rika Ratna Pertama et. al. dalam Jurnal yang berjudul *Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia*, Volume 5, No. 1, Desember 2021, halaman 145, berpendapat:

Kriteria untuk menentukan merek yang memiliki daya pembeda dapat dilakukan dengan mempertimbangkan susunan kata yang digunakan dan hubungan kata tersebut dengan kelas barang dan/atau jasa merek yang bersangkutan. Sebuah merek dapat dikategorikan memiliki daya pembeda apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini antara lain:

1. *Menggunakan kata temuan/kata fantasi yaitu kata yang diciptakan secara khusus oleh pemilik merek dan hanya memiliki arti sebagai merek pada saat penggunaan pertama kali;*

Hal 65 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



2. Menggunakan kata umum yang tidak berkaitan dengan jenis barang/jasa yang didaftarkan;
3. Menggunakan kata umum yang tidak berhubungan secara langsung/tersirat dengan jenis barang/jasa yang didaftarkan; atau
4. Menggunakan kata umum berupa kata deskriptif yang telah memperoleh daya pembeda melalui makna deskriptif

c. Jurisprudentie, Erlina dalam Jurnal yang berjudul *Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generic dan Descriptive*, Volume 3, No. 1, Juni 2016, halaman 48, berpendapat:

Merek descriptive mempunyai daya pembeda yang lemah tetapi masih dapat menjadi merek dengan membangun secondary meaning, dalam jurisprudensi Mahkamah Agung No. 127 K/Sip/1972 Mengenai Merek Y.K.K. yang menyatakan bahwa suatu merek meskipun hanya terdiri dari beberapa huruf-huruf dapat diterima sebagai merek karena sudah demikian dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Secondary meaning tersebut dilakukan terhadap merek yang descriptive setelah dibuktikan melalui penggunaannya di pasa atau mampu membangun persepsi konsumen atas daya pembeda.

22. Bahwa selanjutnya terkait *Secondary Meaning* tidaklah timbul secara sendirinya dari proses penemuan suatu Merek yang didaftarkan, melainkan melalui proses penggunaan secara berkesinambungan dalam membangun kekuatan *secondary meaning* tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Beverly W. Pattishall, David C. Hilliard, Joseph Nye Welch II, dalam bukunya yang berjudul *Trademark and Unfair Competition*, (LexisNexis), halaman 47, yang menyatakan:

Faktor-faktor yang menunjang terbentuknya makna tambahan (secondary meaning):

- a. **Jumlah dan Cara Pengiklanan;**
- b. **Volume Penjualan;**

Hal 66 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- c. *Jangka waktu dan Cara Penggunaan;*
- d. *Testimoni Konsumen Secara Langsung;*
- e. *Survey Konsumen*

Berdasarkan teori tersebut di atas, maka untuk melihat dan menilai apakah suatu merek dapat dikatakan sebagai merek deskriptif yang memiliki *secondary meaning*, maka harus memperhatikan eksistensi penggunaan merek tersebut dalam dunia perdagangan. Keberadaan *secondary meaning* ini sudah cukup menjadi daya pembeda yang dapat mendaftarkan merek deskriptif dalam Daftar Umum Merek;

23. Bahwa meskipun benar merek BANDENG JUWANA milik Tergugat terinspirasi dari jenis barang Bandeng Juwana yang berasal dari Juwana, Kabupaten Pati, tetapi kata-kata tersebut **telah dimodifikasi dan dikreasi sedemikian rupa oleh Tergugat, serta telah dipergunakan secara konsisten dan luas oleh Tergugat dalam kegiatan perdagangan, sehingga saat ini dapat dikenali sebagai brand yang ternama khususnya di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.** Hal ini sejatinya menegaskan bahwasanya merek BANDENG JUWANA milik Tergugat adalah merek deskriptif yang terinspirasi dari jenis barang Bandeng Juwana yang berasal dari Juwana, Kabupaten Pati, yang digunakan **dengan tujuan untuk menimbulkan kesan atau fungsi sugestif dari merek tersebut, yang daya pembedanya lahir dari penggunaan merek pada kegiatan perdagangan.** Dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, merek BANDENG JUWANA milik Tergugat adalah **satu-satunya merek deskriptif terdaftar tanpa penambahan kata apapun,** sehingga mustahil apabila merek BANDENG JUWANA milik Tergugat dianggap meniru, menjiplak, ataupun mengikuti merek ELRINA milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PENGGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI ALAS HAK ATAS MEREK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN ATAS MEREK BANDENG JUWANA MILIK TERGUGAT PADA KELAS 16, 18, 40, DAN 43

24. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar sebagaimana tercantum pada posita dan petitum Gugatan yang secara eksplisit menyebutkan objek-objek gugatan pembatalan *a quo* sebagai berikut:

- a. Merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar No. IDM000925861, Tanggal Penerimaan 4 November 2020, Tanggal Pendaftaran 22 November 2021, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- b. Merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Daftar No. IDM001012692, Tanggal Penerimaan 20 November 2020, Tanggal Pendaftaran 13 Oktober 2022, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- c. Merek BANDENG JUWANA, Kelas 43, Daftar No. IDM000933885, Tanggal Penerimaan 20 November 2020, Tanggal Pendaftaran 17 Desember 2021, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- d. Merek JUWANA, Kelas 29, Daftar No. IDM001033113, Tanggal Penerimaan 25 Januari 2022, Tanggal Pendaftaran 2 Desember 2022, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- e. Merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar No. IDM001116460, Tanggal Penerimaan 27 Desember 2022, Tanggal Pendaftaran 6 September 2023, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia ;
- f. Merek BANDENG JUWANA, Kelas 40, Daftar No. IDM001293387, Tanggal Penerimaan 13 Agustus 2024, Tanggal Terdaftar 3 Maret 2025, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- g. Merek BANDENG JUWANA, Kelas 16, Daftar No. IDM001313585, Tanggal Penerimaan 13 Agustus 2024, Tanggal Pendaftaran 20 maret 2025, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- h. Merek BANDENG JUWANA, Kelas 18, Daftar No. IDM001293389, Tanggal Penerimaan 13 Agustus 2024, Tanggal

Hal 68 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran 3 Maret 2025, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

- i. Merek BANDENG JUWANA SEMARANG, Kelas 29, Daftar No. IDM001313209, Tanggal Penerimaan 13 Agustus 2024, Tanggal Pendaftaran 20 Maret 2025, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- j. Merek BANDENG JUWANA SEMARANG, Kelas 35, Daftar No. IDM001305173, Tanggal Penerimaan 29 Agustus 2024, Tanggal Pendaftaran 17 Maret 2025, terdaftar atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Objek gugatan pembatalan merek di atas seluruhnya terbagi menjadi beberapa kelas, antara lain klasifikasi **kelas 16, 18, 29, 35, 40, dan 43**;

25. Bahwa mengingat salah satu alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah alasan Pasal 21 ayat (1) huruf a yakni **adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA SEJENIS**, maka perlu dicermati terlebih dahulu mengenai alas hak atas merek yang digunakan sebagai dasar gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut:

- a. Merek ELRINA, **Kelas 29**, Daftar No. IDM000036678, tanggal pengajuan 30 April 2004;
- b. Merek ELRINA, **Kelas 29**, Daftar No. IDM000349825, tanggal pengajuan 13 Februari 2008;
- c. Merek BANDENG – ELRINA, **Kelas 29**, Daftar No. IDM000525813, tanggal pengajuan 16 Desember 2013;
- d. Merek BANDENG – ELRINA, **Kelas 35**, Daftar No. IDM000539612, tanggal pengajuan 16 Desember 2013;
- e. Merek BANDENG JUWANA – ELRINA, **Kelas 35**, Daftar No. IDM000523244, tanggal pengajuan 16 Desember 2013;
- f. Merek BANDENG - JUWANA ELRINA + LOGO, **Kelas 30**, Daftar No. IDM001215895, tanggal pengajuan 19 November 2020;
- g. Merek BANDENG - JUWANA ELRINA + LOGO, **Kelas 30**, Daftar No. IDM001215894, tanggal pengajuan 19 November 2020;
- h. Merek BANDENG - JUWANA ELRINA + LOGO, **Kelas 29**, Daftar No. IDM001012696, tanggal pengajuan 20 November 2020;

Hal 69 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



yang mana dasar alas hak atas merek Penggugat terbagi menjadi beberapa kelas, antara lain klasifikasi **kelas 29, 30, dan 35**;

26. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar yang bersandar pada ketentuan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) telah menyebutkan secara jelas mengenai alasan gugatan *a quo* yaitu dengan alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Dalam gugatan *a quo*, salah satu alasan yang digunakan oleh Penggugat adalah alasan Pasal 21 ayat (1) huruf a yakni **adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA SEJENIS**. Sementara itu berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri (ic. Posita Gugatan Penggugat Poin 7), merek ELRINA sendiri **hanya terdaftar** di Kelas 29, Kelas 30, dan Kelas 35, padahal objek gugatan merek *a quo* tidak hanya terdaftar di Kelas 29, Kelas 30 dan Kelas 35, melainkan juga terdaftar dalam Kelas 16, Kelas 18, Kelas 40, dan Kelas 43 (vide. Jawaban Tergugat pada poin 24 huruf c, f s/d h) yang sejak semula **tidak pernah didaftarkan oleh Penggugat**. Bahkan apabila diperhatikan JUSTRU Tergugat yang pertama kali mendaftarkan merek BANDENG JUWANA di Kelas 16, Kelas 18, Kelas 40 dan Kelas 43, karenanya Penggugat sejatinya TIDAK MEMILIKI HAK untuk membandingkan merek BANDENG JUWANA milik Tergugat pada Kelas 16, Kelas 18, Kelas 40, dan Kelas 43 dengan merek ELRINA milik Penggugat. Selain itu apabila dicermati jenis barang dan jenis jasa yang dilindungi dalam merek BANDENG JUWANA milik Tergugat di Kelas 16, Kelas 18, Kelas 40 dan Kelas 43 adalah **berbeda dan tidak sejenis** dengan merek ELRINA milik Penggugat maupun objek gugatan *a quo* lainnya. Sehingga **tidak mungkin ada persamaan pada pokoknya** antara varian merek ELRINA milik Penggugat dengan merek BANDENG JUWANA milik TERGUGAT;

27. Bahwa adapun dalam gugatan *a quo*, petitum permohonan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat **disusun secara kumulatif**, yang berarti apabila salah satu poin petitum tidak terpenuhi, maka keseluruhan petitum gugatan *a quo* menjadi **tidak terpenuhi**. **OLEH KARENYA DENGAN TERBUKTI TIDAK ADANYA KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK ELRINA MILIK PENGGUGAT DI KELAS 16, KELAS 18, KELAS 40, DAN KELAS 43, MAKA TERBUKTI PENGGUGAT TIDAK**

Hal 70 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN
MEREK PADA KLASIFIKASI KELAS MEREK TERSEBUT DAN
SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN A QUO DITOLAK OLEH MAJELIS
HAKIM YANG MULIA.

**TENTANG MEREK PENGUGAT BUKAN MEREK TERKENAL, SEHINGGA
TIDAK DAPAT MEMBATALKAN MEREK TERGUGAT YANG BUKAN
BARANG SEJENIS**

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 11 s/d. 13 (hal. 9), yang pada pokoknya mengklaim seolah-olah merek ELRINA milik Penggugat merupakan merek terkenal (*well known mark*) di Indonesia - *quod non* -;

29. Bahwa secara yuridis ketentuan mengenai Merek Terkenal tidak hanya diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis namun juga diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016 jo. Permenkumham No. 12/2021, dimana ketentuan tersebut **HARUS DIPENUHI** sebelum suatu merek dapat diberikan predikat sebagai merek terkenal. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan tentang upaya promosi dan penjualan produk Merek ELRINA di Indonesia dan Malaysia, namun hal itu **tidak berarti OTOMATIS Merek** yang diklaim Penggugat *a quo* menjadi Merek Terkenal di Indonesia, karena kedudukan Merek Terkenal (*Wellknown Mark*) berbeda dengan Merek Termasyhur (*Famous Mark*) yang cukup dengan pembuktian berdasarkan "*notoir feiten*". Adapun untuk mendapatkan predikat merek terkenal di Indonesia, maka kriteria-kriteria yang ditentukan oleh hukum harus dipenuhi (*vide* Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016 jo. Permenkumham No. 12 / 2021) dan Penggugat **WAJIB untuk membuktikannya** di Persidangan. Bahkan dalam *addressat norm* yang berkembang di Lembaga Peradilan Indonesia, untuk membuktikan keterkenalan/ketenaran suatu merek diperlukan adanya **survei yang dilaksanakan oleh lembaga independen untuk memperoleh kesimpulan keterkenalan suatu merek**, hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan:

Hal 71 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan **lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei** guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan

30. Bahwa secara teoritis merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis tingkatan, yakni Merek Biasa (*Normal Marks*), Merek Terkenal (*Well-Known Marks*), dan Merek Termasyhur (*Famous Marks*). Menurut Anna Gunawati dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan Kesatu, PT. Alumni, Bandung, 2015, halaman 99, menjelaskan **perbedaan tingkat ketiga Merek tersebut** yakni:

- a. **Merek biasa (normal mark)** adalah merek yang tidak dianggap memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi. Merek biasa ini bisa dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit. Hanya terbatas dalam kawasan local, terbatas pasaran regional;
- b. **Merek Terkenal (well-known marks)**, memiliki tingkatan lebih tinggi dari merek biasa. Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi symbol yang memiliki "reputasi tinggi". Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan

Hal 72 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada semua lapisan konsumen;

- c. **Merek Termasyhur (*famous marks*)**, memiliki tingkatan paling tinggi dibandingkan dengan merek biasa (*normal marks*) dan merek terkenal (*well-known marks*). Sedemikian rupa masyhurnya diseluruh dunia, sehingga reputasinya digolongkan “merek aristocrat dunia”. Merek termasyhur (*famous marks*) dianggap sangat utama kedudukannya (*parexcellent*) dibanding dengan derajat merek biasa maupun merek terkenal. Itu sebabnya merek termasyhur dianggap mempunyai reputasi yang sangat tinggi derajatnya atau “*highly degree of reputation*”;

31. Bahwa dalam gugatan *a quo*, merek ELRINA milik Penggugat sejatinya tidak memenuhi kriteria merek terkenal, mengingat **tidak ada satupun fakta** yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengenali, mengakui dan/atau mengetahui keberadaan merek ELRINA sebagai merek terkenal. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Penggugat sendiri (*vide* Posita Gugatan Penggugat pada poin 11) yang menyatakan merek ELRINA dikenal khususnya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Pengakuan dari Penggugat ini sejatinya membuktikan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya **merek ELRINA hanyalah merek biasa (*normal mark*) dan BUKAN merek terkenal (*well known mark*)**, yang jangkauan pemasarannya sempit, terbatas dan bersifat regional. **Bahkan ironisnya, JUSTRU varian merek BANDENG JUWANA milik Tergugat yang jauh lebih dikenal masyarakat luas dibandingkan merek ELRINA milik Penggugat**. Sehingga seandainya *quad non* merek ELRINA milik Penggugat adalah merek terkenal, maka merek BANDENG JUWANA milik Tergugat juga harus diberikan predikat merek terkenal yang sama, mengingat **merek BANDENG JUWANA milik Tergugat sangat dikenal dan diminati oleh masyarakat luas, khususnya di Kota Surabaya, Kota Jakarta, dan Kota Bali, dimana bahkan saluran distribusi produk BANDENG JUWANA telah diperdagangkan hingga ke luar negeri serta telah terdaftar dengan hak prioritas di Luar Negeri** melalui pendaftaran merek internasional, antara lain:

- a. Negara Republik Singapura, merek BANDENG JUWANA milik Tergugat **telah terdaftar** sejak tahun 2012 hingga saat ini;

Hal 73 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- b. Negara Persemakmuran Australia, merek BANDENG JUWANA milik Tergugat **telah terdaftar** sejak tahun 2023 hingga saat ini;
- c. Negara Uni Benelux (Kerajaan Belgia, Kerajaan Belanda, dan Keadipatian Agung Luksemburg), merek BANDENG JUWANA milik Tergugat **telah terdaftar** sejak tahun 2023 hingga saat ini;
- d. Negara Amerika Serikat, merek BANDENG JUWANA milik Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2024 hingga saat ini.

32. Bahwa sebagai informasi apabila benar merek ELRINA milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal secara hukum, maka tentunya seluruh permohonan merek ELRINA milik Penggugat akan diberikan perlindungan dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Namun ironisnya, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tergugat pada data dari website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (ic. Turut Tergugat), **ditemukan fakta bahwasanya salah satu merek ELRINA yang diajukan oleh Penggugat JUGA DITOLAK oleh Turut Tergugat dan dikuatkan penolakannya oleh Komisi Banding Merek**, yakni:

Merek	:	BANDENG JUWANA – ELRINA + LOGO
Kelas	:	29
Agenda No.	:	DID2020071951 BANDENG JUWANA - ELRINA
Tgl. Penerimaan	:	20 November 2020
Atas Nama	:	PT. Bandeng Juwana (ic. Penggugat)
Jenis Barang	:	Abon ikan, ayam, Ayam Bakar, ayam goreng, ayam panggang, Bandeng presto (bandeng duri lunak), daging ayam, Dendeng ikan, ginjal hewan [jeroan], Gulungan (lumpia) ikan atau ayam, ikan asap, Ikan Bakar Bandeng, ikan goreng, ikan rebus dan kering, ikan, diawetkan, ikan, diolah, makanan berbahan dasar ikan, Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak, otak-otak, Pempek, pepes ikan, Potongan daging ikan tanpa tulang, produk ikan olahan, produk makanan yang terbuat dari ikan, Sate Ikan, Siomay, sosis ikan, Tahu Bakso.
Status	:	(TM) Ditolak KBM



Oleh karenanya hal ini jelas memperkuat dan membuktikan merek ELRINA milik Penggugat BUKAN merupakan merek terkenal, sehingga seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat terkait keberadaan merek ELRINA milik Penggugat sebagai merek terkenal adalah tidak relevan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan *a quo*;

33. Bahwa dengan demikian karena terbukti merek ELRINA milik Penggugat bukanlah merek terkenal, maka hal ini menekankan kembali fakta hukum bahwasanya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek a quo terutama terhadap merek BANDENG JUWANA milik Tergugat yang terdaftar dalam Kelas 16, Kelas 18, Kelas 40, dan Kelas 43, mengingat secara yuridis merek ELRINA milik Penggugat hanya terdaftar di Kelas 29, Kelas 30, dan Kelas 35, yang jenis barang atau jenis jasa yang diberikan perlindungan hukum sangat berbeda dan tidak sejenis dengan yang diberikan pada Kelas 16, Kelas 18, Kelas 40 dan Kelas 43. Adapun gugatan pembatalan untuk merek dengan perlindungan jenis barang dan/atau jenis jasa tidak sejenis hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal (vide Pasal 21 ayat (1) huruf c UU MIG), sementara merek ELRINA milik Penggugat terbukti BUKANLAH merek terkenal;

34. Bahwa karena terbukti dalam gugatan *a quo*, merek ELRINA milik Penggugat bukan merek terkenal dan petitum permohonan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat disusun secara kumulatif, yang berarti apabila salah satu poin petitum tidak terpenuhi, maka keseluruhan petitum gugatan *a quo* menjadi tidak terpenuhi. Oleh karenanya dengan terbukti tidak adanya kepemilikan hak atas merek ELRINA milik Penggugat di Kelas 16, Kelas 18, Kelas 40, dan Kelas 43 serta terbukti merek ELRINA bukan merek terkenal (*well known mark*), maka terbukti Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek pada klasifikasi kelas merek tersebut dan sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

TENTANG MEREK BANDENG JUWANA TIDAK TERINSPIRASI DARI BADAN HUKUM PENGGUGAT

Hal 75 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 23 s/d. 24 (hal. 14-15), yang pada pokoknya mendalilkan bahwasannya merek BANDENG JUWANA milik Tergugat menyerupai atau menggunakan unsur yang berkaitan dengan nama Badan Hukum milik Penggugat tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penggugat dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis;

36. Bahwa agar tidak tergiring kesesatan berpikir yang dipaksakan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut, maka perlu menelaah terlebih dahulu mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Hukum Perseroan Terbatas. Adapun ketentuan mengenai nama badan hukum dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas):

- (1) Perseroan **tidak boleh** memakai nama yang:
- telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;**
 - bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;**
 - sama atau mirip dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;**
 - tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;**
 - terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau**
 - mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.**

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2011):

- (1) Setiap Perseroan harus memiliki Nama Perseroan.

Hal 76 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby

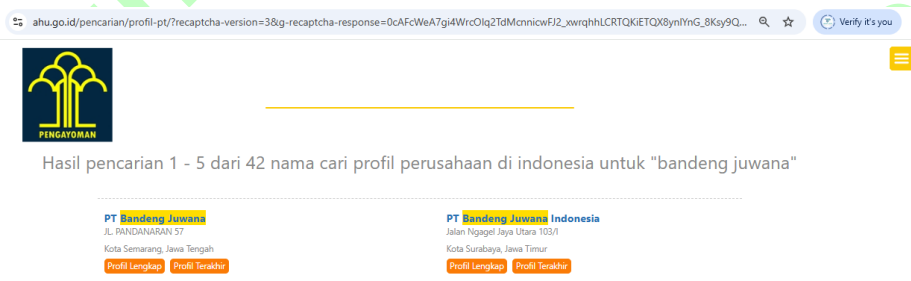


- (2) Nama Perseroan hanya dapat dipakai **setelah memperoleh persetujuan Menteri.**
- (3) Nama Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (2) dimuat dalam anggaran dasar Perseroan.

Pasal 7 PP Nomor 43 Tahun 2011:

- (1) Nama Perseroan yang **telah mendapat persetujuan Menteri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dinyatakan dalam:
- Akta pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan; atau**
 - Akta perubahan anggaran dasar Perseroan.**

37. Bahwa sejatinya Tergugat telah secara sah memperoleh persetujuan atas nama badan hukum PT. BANDENG JUWANA INDONESIA sebagaimana ditunjukkan dengan Akta Pendirian yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah ternyata dalam Sistem Administrasi Hukum Umum milik Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai berikut:



38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwasannya Tergugat merupakan badan hukum yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam prosesnya notabene telah dilakukan pengujian dan pemeriksaan mengenai nama badan hukum oleh menteri atau pejabat yang berwenang berdasarkan **PP Nomor 43 Tahun 2011** dimana telah melalui prosedur pengajuan nama terlebih dahulu kepada Menteri. Dengan



diterbitkannya persetujuan menteri atas nama badan hukum Perseroan Terbatas PT. BANDENG JUWANA INDONESIA, menunjukkan bahwasannya nama PT. BANDENG JUWANA INDONESIA **belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain** sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UU Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a PP Nomor 43 tahun 2011. Sehingga sejatinya segala dalil-dalil Penggugat mengenai adanya penggunaan nama badan hukum Penggugat tanpa persetujuan Penggugat berdasarkan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis **TELAH GUGUR** karena **Tergugat secara yuridis juga memiliki hak untuk menggunakan nama badan hukum miliknya sendiri, yaitu PT. BANDENG JUWANA INDONESIA, begitu pula Penggugat berhak menggunakan nama badan hukum miliknya yaitu PT. BANDENG JUWANA;**

39. Bahwa rumusan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi karena Tergugat tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk menggunakan nama BANDENG JUWANA, yang merupakan unsur dalam badan hukum Perseroan Terbatas Tergugat (*ic.* PT. Bandeng Juwana Indonesia) karena Tergugat memiliki hak secara hukum untuk menggunakan nama badan hukum tersebut. Sehingga tidak relevan dan tidak ada korelasinya apabila Penggugat mempermasalahkan dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai Perseroan Terbatas dengan perlindungan merek karena masing-masing tunduk pada ketentuan yang berbeda, yaitu mengenai Perseroan Terbatas tunduk pada UU Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaannya, sedangkan mengenai merek tunduk pada UU Merek dan Indikasi Geografis berikut peraturan pelaksanaannya;

40. Bahwa adapun pada uraian Tergugat yakni **TENTANG TERGUGAT ADALAH PENERUS HAK ATAS MEREK “BANDENG JUWANA” YANG BERIKTIKAD BAIK** sebelumnya juga secara jelas telah menunjukkan penggunaan dan pendaftaran Merek **BANDENG JUWANA** milik Tergugat **TIDAK TERINSPIRASI dan TIDAK ADA KAITANNYA** dengan

Hal 78 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Badan Hukum Penggugat maupun Merek ELRINA milik Penggugat. Adapun penggunaan Merek BANDENG JUWANA sejatinya adalah bentuk pelaksanaan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Penggugat sebagai penerus hak, yang mana Merek BANDENG JUWANA milik Tergugat yang diperoleh dari peralihan hak sejatinya didaftarkan JAUH LEBIH DULU daripada pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas milik Penggugat;

41. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat mengenai Pasal 21 ayat (2) huruf a TIDAK RELEVAN dan TELAH RUNTUH karena Tergugat memiliki legalitas dan keabsahan dalam menggunakan nama Badan Hukum PT. BANDENG JUWANA INDONESIA, sehingga sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

PERMOHONAN:

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk sudilah kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2026 untuk selengkapya sebagai berikut:

Hal 79 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek milik Tergugat sebagaimana tabel d bawah ini, yaitu :

No	Etiket Merek	Nomor Permohonan / Nomor Pendaftaran	Tgl Penerimaan /Tgl Pendaftaran	Kelas Barang dan/atau Jasa
1.		DID202006723 9 / IDM000925861	04 November 2020 / 22 November 2021	29
2.		JID2023105607 / IDM001012692	20 November 2020 / 13 Oktober 2022	35
3.		DID202310560 4 / IDM00933885	20 November 2020 / 17 Desember 2021	43
4.		DID202401331 9 / IDM001033113	25 Januari 2022 / 02 Desember 2022	29
5		DID202401333 5 / IDM001116460	27 Desember 2022 / 06 September 2023	29
6		JID2024030762 / IDM001293387	13 Agustus 2024 / 03 Maret 2025	40
7		DID202403085 0 / IDM001313585	13 Agustus 2024 / 20 Maret 2025	16

Hal 80 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



8		DID202403076 5 / IDM001293389	13 Agustus 2024 / 03 Maret 2025	18
9		DID202403076 3 / IDM001313209	13 Agustus 2024 / 20 Maret 2025	29
10		DID202403076 4 / IDM001305173	29 Agustus 2024 / 17 Maret 2025	35

Atas nama PT. BANDENG JUWANA INDONESIA, beralamat di Jl. Ngagel Jaya Utara 103/I, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng yang disebut dengan Merek milik Tergugat.

2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.
3. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu dengan terdaftarnya merek Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

Hal 81 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



4. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atas kegiatan perdagangan, dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Daftar Umum Merek maka sepatutnya Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara.

Merek Yang Dikenal Luas

5. Bahwa dalil Penggugat mengenai berkembang pesat dan merek yang dikenal luas, dalam hal ini dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha Penggugat, diperhatikan pula reputasi Merek milik Penggugat yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran dan Penggugat harus membuktikannya dengan bukti-bukti sebagaimana indikator yang dijelaskan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan kriteria merek terkenal yang diatur di dalm TRIPs Jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Tentang Persamaan pada Pokoknya

6. Bahwa, dalil penggugat tentang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PENGGUGAT.
7. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut diatas terkait merek BANDENG JUWANA dan variannya dapat Turut Tergugat sampaikan merek BANDENG JUWANA dan variannya milik Tergugat dalam Daftar umum Merek adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi, khususnya dalam pemeriksaan substantif dimana Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang mengacu dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hal 82 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*.

Tentang Itikad Tidak Baik

9. Bahwa dalam posita gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa merek BANDENG JUWANA dan variannya atas nama Tergugat didaftarkan dengan Itikad tidak baik.
10. Bahwa dalil Penggugat tentang itikad tidak baik Tergugat harus dibuktikan terlebih dahulu. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu, merek yang telah terdaftar telah melalui proses pemeriksaan merek sebagaimana penjelasan Pasal 3 mengenai definisi “terdaftar” yaitu Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.
11. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaftarnya merek BANDENG JUWANA dan variannya milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
12. Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*. **Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam posita tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal 83 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Januari 2026 dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik tanggal 26 Januari 2026;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk Arif Honggowijoyo Kusmadi**, yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy **Akta Pendirian PT Bandeng Juwana** nomor 85 tertanggal 25 September 2002 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Andhy Mulyono, S.H., Notaris di Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy **Sertifikat AHU** Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy **Akta Perubahan PT Bandeng Juwana** No. 26 tertanggal 9 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Andhy Mulyono, S.H., Notaris di Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy **Sertifikat AHU** Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy **Akta Perubahan PT Bandeng Juwana** No. 08 tertanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Liany Dewi Sanjoto, S.H., M.H. Notaris di Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy **Sertifikat AHU** Tentang Perubahan Data Perseroan PT Bandeng Juwana yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy **Akta Perubahan Terakhir PT. Bandeng Juwana** No. 18 tertanggal 29 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Liany Dewi Sanjoto, S.H., M.H., Notaris di Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Hal 84 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



9. Fotocopy **Sertifikat AHU** Tentang Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bandeng Juwana yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy **Ijin Mendirikan/Memperluas Toko dan Home Industri Memasak Bandeng Presto** kepada Ny. Ida Nurjanti Isteri Dokter Daniel Nugroho Setiabudhi berkedudukan di Jl. Pandanaran No. 57 Semarang, Randusari, Semarang Selatan, yang diterbitkan pada tahun 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy **Pemutihan Ijin Membangun** bangunan Jalan Pandanaran No. 57 diterbitkan pada tanggal 10 Februari 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy **Nomor Induk Berusaha (NIB)** PT. Bandeng Juwana diterbitkan pada tanggal 17 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Tangkapan layar **alamat toko atau cabang** milik PT. Bandeng Juwana, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy **Akta Kelahiran** Lioe, Kim Nio diterbitkan pada tanggal 26 Mei 1954, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy **Surat Pernyataan Ganti Nama** Lioe, Kim Nio diterbitkan pada tanggal 25 Januari 1968, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy **Kartu Keluarga** Daniel Nugroho Setiabudhi, Ida Nursanty, Mady Kristiwiayani, Maria Ratnawati Setiabudhi, dan Johana Juniarti yang diterbitkan pada tanggal 7 November 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy **Surat Keterangan Penambahan Nama Baptis** Mady Kristiwiayani yang diterbitkan pada tanggal 7 April 1985 selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy **Sertifikat Merek** "ELRINA" Nomor Pendaftaran 351713 yang diajukan pada 9 Desember 1994 dan diterbitkan pada tanggal 17 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy **Surat Jual Beli Merek Daftar No. 351713 - ELRINA** dari Dr. Daniel Nugroho kepada Arif Honggowijoyo Kusmadi yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy **Surat Pengalihan Hak Merek Daftar No. 351713** yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy **Sertifikat Merek** "ELRINA" Nomor Pendaftaran IDM000036678, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy **Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek** "ELRINA" No. Pendaftaran IDM000036678 yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy **Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar** "ELRINA" No. Pendaftaran IDM000036678, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy **Sertifikat Merek** "ELRINA" No. Pendaftaran IDM000349825, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy **Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek terdaftar** "ELRINA" No. Pendaftaran IDM000349825, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy **Sertifikat Merek** BANDENG - ELRINA Nomor Pendaftaran IDM000525813, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy **Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar** "BANDENG - ELRINA" No. Pendaftaran IDM000525813, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy **Sertifikat Merek** BANDENG - ELRINA Nomor Pendaftaran IDM000539612, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy **Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar** "BANDENG - ELRINA" No. Pendaftaran IDM000539612, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy **Sertifikat Merek** BANDENG JUWANA - ELRINA Nomor Pendaftaran IDM000523244, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy **Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar** "BANDENG JUWANA - ELRINA" No. Pendaftaran IDM000523244, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy **Sertifikat Merek** BANDENG - JUWANA ELRINA + LOGO Nomor Pendaftaran IDM001215895, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy **Sertifikat Merek** BANDENG JUWANA - ELRINA + LOGO Nomor Pendaftaran IDM001215894, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotocopy **Sertifikat Merek** BANDENG - JUWANA ELRINA + LOGO Nomor Pendaftaran IDM001012696, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotocopy **NOTA PAKETAN BANDENG JUWANA** ke Wilayah Semarang, Tangerang, dan Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotocopy **pemasaran online** melalui website, facebook, instagram, tokopedia, tiktok, shopee, dan blibli, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

Hal 86 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



37. Fotocopy **INVOICE BANDENG JUWANA ke MAMAMI dan FLYER NEO NUSANTARA** Malaysia, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotocopy **Sertifikat Merek BANDENG JUWANA** Nomor Pendaftaran IDM000925861, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotocopy **Sertifikat Merek BANDENG JUWANA** Nomor Pendaftaran IDM001012692, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotocopy **Sertifikat Merek BANDENG JUWANA** Nomor Pendaftaran IDM000933885, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy **Sertifikat Merek JUWANA** Nomor Pendaftaran IDM001033113, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy **Sertifikat Merek BANDENG JUWANA** Nomor Pendaftaran IDM00116460, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy **Sertifikat Merek BANDENG JUWANA** Nomor Pendaftaran IDM001293387, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotocopy **Sertifikat Merek BANDENG JUWANA** Nomor Pendaftaran IDM001313585, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotocopy **Sertifikat Merek BANDENG JUWANA** Nomor Pendaftaran IDM001293389, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Fotocopy **Sertifikat Merek BANDENG JUWANA SEMARANG** Nomor Pendaftaran IDM001313209, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotocopy **Sertifikat Merek BANDENG JUWANA SEMARANG** Nomor Pendaftaran IDM001305173, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

(2.11) Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISTIQOMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal PT Bandeng Juwana;
 - Bahwa Saksi mengenal Alm. Daniel Nugroho Setiabudhi;
 - Bahwa usaha tambak ikan milik keluarga Saksi telah menyuplai ikan bandeng ke PT. Bandeng Juwana sejak tahun 1980;
 - Bahwa sebelumnya supply ikan bandeng ke PT Bandeng Juwana dilakukan oleh orang tua Saksi sejak Saksi lahir, dan selanjutnya diteruskan serta diwariskan kepada Saksi hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa usaha Bandeng Juwana - Elrina pada awalnya dirintis oleh dr. Daniel Nugroho Setiabudhi dan Ida Nursanty, karena pada saat usaha tersebut mulai dirintis Saksi pernah datang ke tempat usaha, bertemu langsung dengan keduanya, serta turut menyuplai kebutuhan ikan bandeng;
- Bahwa sejak awal namanya sudah mensupply nama yang digunakan sudah Bandeng Juwana - Elrina dan sekarang perusahaannya bernama PT Bandeng Juwana;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu di Semarang tidak ada yang memakai nama usaha "Bandeng Juwana Erlina";
- Bahwa usaha tambak ikan Saksi juga mengsuplay ikan bandeng-bandeng ke tempat lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penamaan usaha ikan bandeng juwana milik dr. Daniel Nugroho Setiabudhi diberikan nama "ELRINA" karena merupakan nama ketiga putrinya, yaitu Elizabeth, Maria, dan Johana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi toko pertama usaha ikan bandeng juwana milik dr. Daniel Nugroho Setiabudhi berada di Jalan Pandanaran No. 57, Semarang;
- Bahwa sejak kecil Saksi diajak ke pasar, menagih atau mengambil tagihan, selalu ikut ke toko, dan membantu memasukan ke dus bandengnya sehingga mengenal logonya;
- Bahwa Saksi melihat logo sejak awal hitam putih dan berwarna sejak tahun 2000-an tepatnya lupa tahun berapa namun bentuknya sama hanya saja berubah menjadi berwarna;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menghafal logo merek milik PT Bandeng Juwana sebagaimana bukti [P.21] dan [P.24];
- Bahwa Saksi mengingat merek PT Bandeng Juwana yang menggunakan kombinasi 3 (tiga) warna, yaitu merah, putih, dan biru;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat [P.38], [P.42], dan P.43] terdapat perbedaan mencolok pada ukiran, yang Saksi ketahui biasanya ada tulisan "ELRINA". Tetapi, garis gambarnya sama dan warnanya sama, bentuk pita sama. Bentuk gambar bandeng sama, tetapi yang biasa Saksi ketahui bandeng juwana warnanya biru;
- Bahwa Saksi sebagai penyuplai ikan bandeng mentah yang telah dibersihkan dari kotorannya, untuk selanjutnya dikirim ke bagian produksi;

Hal 88 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dulunya tidak pernah menemukan bandeng juwana lain selain milik dr. Daniel Nugroho Setiabudhi;
- Bahwa Saksi mengetahui perintis bandeng pertama di Semarang hanya ada 2 (dua), yaitu bandeng presto dan bandeng juwana milik dr. Daniel Nugroho Setiabudhi. Bandeng presto tersebut tidak menggunakan nama "BANDENG JUWANA", logo dan bentuknya berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui pemasaran bandeng juwana sejak dipegang menantu **PENGUGAT** menjadi lebih modern dan besar, tidak hanya terpaku pemasaran di Semarang, tetapi ada yang dikirim keluar kota seperti ke Yogyakarta. Pabriknya ada 2 dan cabangnya ada 4 (empat) hanya ada di Semarang;
- Bahwa pemasaran Bandeng oleh saksi ke daerah Jawa Tengah, Yogyakarta.

2. Benny Muljadi Notoprajitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bukan pekerja dr. Daniel Nugroho Setiabudhi dan tidak bekerja di PT Bandeng Juwana;
- Bahwa Saksi kenal dengan dr. Daniel Nugroho Setiabudhi, karena istri Saksi waktu itu tinggal di Pandanaran 57 (pusat usaha Bandeng Juwana - Elrina), karena merupakan keponakan dari Ibu Ida Nursanty;
- Bahwa istri saksi melanjutkan praktek milik dr. Daniel Nugroho Setiabudhi, sehingga saksi kenal dekat dengan dr. Daniel Nugroho Setiabudhi;
- Bahwa Saksi menerangkan karena istri Saksi dibantu dalam perkuliahannya dan Saksi saat itu sering datang ke Toko Bandeng Juwana makanya Saksi sering membantu tetapi tidak digaji;
- Bahwa Saksi menerangkan dr. Daniel Nugroho Setiabudhi banyak bercerita tentang usaha Bandeng Juwana. Pada mulanya, Dr. Daniel Nugroho Setiabudhi ingin memiliki toko karena terinspirasi dari toko roti di Jakarta yang ramai pelanggan hingga harus mengantre. Sampai akhirnya waktu dr. Daniel Nugroho Setiabudhi pulang ke Semarang, beliau melihat seseorang jualan bandeng, sehingga terinspirasi dari itu dr. Daniel Nugroho Setiabudhi ingin membuka toko bandeng dari lunak karena di Semarang waktu itu hanya ada satu toko bandeng tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dr. Daniel Nugroho Setiabudhi bersama Ibu Ida Nursanty pergi ke pasar di Semarang untuk membeli

Hal 89 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa ekor ikan bandeng dan mulai mencoba mengolah serta memasaknya;

- Bahwa Saksi menerangkan dr. Daniel Nugroho Setiabudhi mulai memasarkan bandeng di tahun 1980;
- Bahwa Saksi menerangkan logo saat pertama kali menjual itu masih berwarna hitam putih;
- Bahwa Saksi mengenal istrinya di tahun 1988 dan saat itu toko Bandeng Juwana sudah berdiri sebelum sejak tahun 1988;
- Bahwa Saksi menerangkan kedekatan saksi dengan dr. Daniel Nugroho Setiabudhi sehingga sering bercerita;
- Bahwa Saksi menerangkan tahun 1993 dr. Daniel Nugroho Setiabudhi meminta bantuan saksi untuk membuat toko lagi yang saat itu masih berbentuk tanah di Jl Pandanaran 83, Semarang (cabang kedua). Hal tersebut dikarenakan Saksi bekerja di sebuah kontraktor di Semarang. Kemudian saksi membangun bangunan tersebut di tahun 1994, kemudian dr. Daniel Nugroho Setiabudhi memberikan nama toko itu dengan nama ELRINA. Karena ELRINA itu merupakan nama singkatan dari ketiga anaknya yaitu Elisabeth, Maria, dan Johana;
- Bahwa Saksi menerangkan dr. Daniel Nugroho Setiabudhi juga memiliki toko roti namanya "DYRIANA" yang merupakan singkatan dari nama ketiga anaknya, yaitu Mady, Maria, dan Johana;
- Bahwa Saksi pernah membantu bagian kasir, membantu melayani pembeli di toko Bandeng Juwana, tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1994 toko ELRINA di Jalan Pandanaran No. 83 telah selesai dibangun. Selanjutnya, pada tahun yang sama istri Saksi memperoleh beasiswa ke luar negeri. Pada tahun 1996, setelah kembali ke Semarang dan Saksi belum memiliki pekerjaan, dr. Daniel Nugroho Setiabudhi meminta Saksi untuk membantu proses produksi ikan bandeng dalam skala lebih besar dengan menggunakan mesin boiler. Untuk keperluan tersebut, Saksi diminta untuk membantu karena sedang menganggur, tetapi tidak digaji atau bukan merupakan karyawan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemasaran produk dilakukan di wilayah sekitar Semarang, yang Saksi ketahui antara lain di Stasiun Tawang dan bandara. Selain itu, terdapat beberapa pihak yang mengambil produk Bandeng Juwana untuk dijual kembali;

Hal 90 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat seorang bapak-bapak yang datang membeli bandeng menggunakan mobil box ke toko Bandeng Juwana. Selanjutnya, dr. Daniel Nugroho Setiabudhi menceritakan kepada Saksi bahwa bapak tersebut berasal dari Jawa Timur, yang diperkirakan dari Surabaya, dan mengambil produk bandeng dalam jumlah cukup banyak untuk dijual kembali. Selain itu, bapak tersebut juga meminta beberapa tambahan bungkus atau kemasan bandeng;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat bapak-bapak itu datang ke toko sekitar 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau tidak salah namanya Pak Slamet, tetapi saksi tidak ingat betul namanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 1998 Saksi sudah tidak lagi membantu di toko Bandeng Juwana. Sepengetahuan Saksi, logo yang semula berwarna hitam putih kemudian mengalami perubahan menjadi berwarna merah dan biru, dengan warna dasarnya putih;
- Bahwa Saksi membenarkan mengetahui merek **PENGUGAT** sebagaimana ditunjukkan alat bukti surat [P.22] dan [P.26];
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 1990-an, dr. Daniel Nugroho Setiabudhi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa logo usaha bandengnya telah dipatenkan (didaftarkan sebagai merek) dengan nama "ELRINA", karena usahanya telah berkembang dan agar di kemudian hari anak-anak serta menantunya yang melanjutkan usaha tersebut tidak menghadapi permasalahan;
- Bahwa Saksi menerangkan logo "ELRINA" dipatenkan setelah cabang Jl Pandanaran 83 selesai yaitu di tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui produk bandeng duri lunak berasal dari Semarang. Nama juwana itu dinamakan oleh Ibu Ida Nursanty karena kelahiran dan asalnya dari Juwana, sehingga dr. Daniel Nugroho Setiabudhi dan Ibu Ida Nursanty memberi nama usahanya bandeng juwana;
- Bahwa Saksi menerangkan penamaan toko juga menggunakan singkatan nama ketiga anaknya yaitu "ELRINA";
- Bahwa Saksi menerangkan toko pandanaran 57 untuk menjual bandengnya, tetapi karena susah parkirnya makanya membuka cabang ke Jl. Pandanaran 83.

Hal 91 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



(2.12) Menimbang bahwa selain itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan ahli yaitu: **Dr. Agustinus Prajaka Wahyu Baskara, S.H., M.Hum.**, dibawah janji pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dosen di Universitas Atma Jaya Jakarta dan sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa ahli pernah mendengar PT Bandeng Juwana, namun tidak pernah mendengar mengenai PT Bandeng Juwana Indonesia (BJI);
- Bahwa Ahli menerangkan teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum merek secara umum;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dasar hukum gugatan pembatalan merek mengacu pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek, sedangkan pelanggaran merek berkaitan dengan pelanggaran hak eksklusif yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi;
- Bahwa dalam gugatan pembatalan merek harus secara jelas mencantumkan dasar hukum dan objek merek yang dimohonkan pembatalannya, dengan akibat hukum berupa pencoretan merek dari Daftar Umum Merek pada DJKI;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam gugatan pelanggaran merek, akibat hukumnya berupa tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek karena adanya penggunaan tanpa hak atas merek yang memiliki hak eksklusif;
- Bahwa Ahli menjelaskan konstruksi hukum antara pembatalan merek dan pelanggaran merek berbeda, baik dari dasar hukum, objek, maupun akibat hukumnya, sehingga tidak dapat dicampuradukkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap merek yang telah terdaftar, karena merek terdaftar telah melalui tahapan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif, dan verifikasi, serta telah diterbitkan sertifikat mereknya. Meskipun suatu merek telah terdaftar dan memperoleh perlindungan secara formal, Pasal 76 Undang-Undang Merek memberikan ruang untuk menggugat pembatalan apabila terdapat alasan hukum, seperti adanya persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang menimbulkan kesan sama dari aspek fonetik, konseptual,

Hal 92 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



dan visual, sedangkan persamaan pada keseluruhannya adalah apabila unsur-unsurnya secara keseluruhan sama;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penilaian mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilihat dari kesan pertama (*impression*), termasuk kemungkinan masyarakat terkecoh berdasarkan komposisi unsur, susunan huruf, warna, dan tampilan visual merek;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merupakan adanya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengambil unsur maupun kombinasi unsur dari merek lain sehingga menimbulkan persepsi adanya hubungan atau asosiasi dengan merek lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sistem pendaftaran merek yang berlaku saat ini menganut prinsip *first to file*, yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan merek yang memperoleh perlindungan hukum, berbeda dengan konsep lama *first to use*. Apabila terdapat dua merek yang sama-sama terdaftar dan memiliki sertifikat, pembatalan dapat dimohonkan apabila terdapat persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya, atau kualifikasi lain yang menunjukkan adanya unsur peniruan atau penjiplakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengalihan hak atas merek harus dilakukan melalui pencatatan pengalihan hak, sehingga hak eksklusif beralih dari pemberi hak kepada penerima hak. Apabila pengalihan hak tidak dicatatkan, maka tidak menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengalihan hak, maka hak eksklusif, sertifikat merek, serta seluruh akibat hukum yang melekat pada merek tersebut beralih kepada penerima hak, termasuk tanggung jawab hukumnya. Berbeda dengan pengalihan hak, lisensi hanya memberikan hak penggunaan dalam jangka waktu tertentu dan hak tersebut akan kembali kepada pemilik semula setelah jangka waktunya berakhir;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa konsekuensi hukum dari pembatalan merek adalah adanya perintah hakim untuk mencoret sertifikat merek dari Daftar Umum Merek serta melakukan pengumuman, sehingga seluruh hak eksklusif atas merek tersebut gugur;
- Pendaftaran merek mengacu pada etiket merek sebagai satu kesatuan, bukan hanya pada nama merek semata, sehingga yang dilindungi adalah keseluruhan unsur dalam etiket tersebut;

Hal 93 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa *secondary meaning* merupakan kajian mengenai persepsi publik terhadap suatu merek, yaitu ketika masyarakat dapat mengenali dan membedakan merek tertentu karena penggunaan atau pengenalan yang luas di masyarakat, meskipun konsep tersebut bukan landasan yuridis secara langsung dalam Undang-Undang.

(2.13) Menimbang bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Bukti T-1: Sertifikat Elektronik Merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar Nomor IDM000925861, tanggal penerimaan 4 November 2020, tanggal pendaftaran 22 November 2021, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Bukti T-2: Sertifikat Elektronik Merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Daftar Nomor IDM001012692, tanggal penerimaan 20 November 2020, tanggal pendaftaran 13 Oktober 2022, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Bukti T-3: Sertifikat Merek Elektronik BANDENG JUWANA, Kelas 43, Daftar Nomor IDM000933885, tanggal penerimaan 20 November 2020, tanggal pendaftaran 17 Desember 2021, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Bukti T-4: Sertifikat Merek Elektronik JUWANA, Kelas 29, Daftar Nomor IDM001033113, tanggal penerimaan 25 Januari 2022, tanggal pendaftaran 2 Desember 2022, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Bukti T-5: Sertifikat Merek Elektronik BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar Nomor IDM001116460, tanggal penerimaan 27 Desember 2022, tanggal pendaftaran 6 September 2023, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Bukti T-6: Sertifikat Merek Elektronik BANDENG JUWANA, Kelas 40, Daftar Nomor IDM001293387, tanggal penerimaan 13 Agustus 2024, tanggal pendaftaran 3 Maret 2025, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Hal 94 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7: Sertifikat Merek Elektronik BANDENG JUWANA, Kelas 16, Daftar Nomor IDM001313585, tanggal penerimaan 13 Agustus 2024, tanggal pendaftaran 20 Maret 2025, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- Bukti T-8: Sertifikat Merek Elektronik BANDENG JUWANA, Kelas 18, Daftar Nomor IDM001293389, tanggal penerimaan 13 Agustus 2024, tanggal pendaftaran 3 Maret 2025, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- Bukti T-9: Sertifikat Merek Elektronik BANDENG JUWANA SEMARANG, Kelas 29, Daftar Nomor IDM001313209, tanggal penerimaan 13 Agustus 2024, tanggal pendaftaran 20 Maret 2025, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- Bukti T-10: Sertifikat Merek Elektronik BANDENG JUWANA SEMARANG Kelas 35, Daftar Nomor IDM001305173, tanggal penerimaan 29 Agustus 2024, tanggal pendaftaran 17 Maret 2025, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia.
- Bukti T-11 : Sertifikat Merek JUWANA, Kelas 29, Daftar Nomor IDM000067469, tanggal penerimaan 4 Agustus 2004, tanggal pendaftaran 29 Maret 2006, atas nama Nugroho;
- Bukti T-12: Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar JUWANA, Kelas 29, Daftar Nomor IDM000067469, tanggal penerimaan 4 Agustus 2004, dari Nugroho kepada PT. Bandeng Juwana Indonesia yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada 29 Agustus 2018;
- Bukti T-13: Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar JUWANA, Kelas 29 , Daftar Nomor IDM000067469, tanggal penerimaan 4 Agustus 2004, atas nama Nugroho yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada 18 April 2024;
- Bukti T-14: Sertifikat Merek JUWANNA, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000067470, tanggal penerimaan 4 Agustus 2004, tanggal pendaftaran 29 Maret 2006, atas nama Nugroho;

Hal 95 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Bukti T-15: Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar JUWANNA, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000067470, tanggal penerimaan 4 Agustus 2004, atas nama Nugroho yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada 14 Juni 2016;

Bukti T-16: Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar JUWANNA, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000067470, tanggal penerimaan 4 Agustus 2004, dari Nugroho kepada PT. Bandeng Juwana Indonesia yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada 29 Agustus 2018;

Bukti T-17: Sertifikat Merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar Nomor IDM000290577, tanggal penerimaan 29 September 2008, tanggal pendaftaran 20 Januari 2011, atas nama Nugroho;

Bukti T-18: Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar Nomor IDM000290577, tanggal penerimaan 29 September 2008, dari Nugroho kepada PT. Bandeng Juwana Indonesia yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada 29 Agustus 2018;

Bukti T-19: Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar Nomor IDM000290577, tanggal penerimaan 29 September 2008, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;

Bukti T-20: Sertifikat Merek JUWANA, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000264533, tanggal penerimaan 8 Oktober 2008, tanggal pendaftaran 18 Oktober 2010, atas nama Nugroho;

Bukti T-21: Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar JUWANA, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000264533, tanggal penerimaan 8 Oktober 2008, dari Nugroho kepada PT. Bandeng Juwana Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada 29 Agustus 2018;

Hal 96 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Bukti T-22: Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar JUWANA, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000264533, tanggal penerimaan 8 Oktober 2008, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;

Bukti T-23: Sertifikat Merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000551279, tanggal penerimaan 29 Oktober 2008, tanggal pendaftaran 22 Mei 2017, atas nama Nugroho;

Bukti T-24: Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar BANDENG JUWANA, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000551279, tanggal penerimaan 29 Oktober 2008, dari Nugroho kepada PT. Bandeng Juwana Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada 29 Agustus 2018;

Bukti T-25: Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar BANDENG JUWANA, Kelas 35, IDM000551279, tanggal penerimaan 29 Oktober 2008, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;

Bukti T-26: Surat Pencatatan Pengalihan atas Permohonan Pendaftaran Merek BANDENG JUWANA, Kelas 43, Nomor Permohonan JID2017018262, tanggal penerimaan 21 April 2017, dari Nugroho kepada PT. Bandeng Juwana Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada 29 Agustus 2018;

Bukti T-27: Sertifikat Merek BANDENG JUWANA, Kelas 43, Daftar Nomor IDM000776600, tanggal penerimaan 21 April 2017, tanggal pendaftaran 2 Juni 2020, atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Bukti T-28: Akta Pengalihan Hak Atas Merek Nomor 4 Tanggal 23 April 2018 yang dibuat dihadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya yang berisi pengalihan 9 (sembilan) varian Merek

Hal 97 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWANA dan Merek BANDENG JUWANA dan 1 (satu) hak cipta brosur dengan judul ciptaan Juwana Bandeng Duri Lunak, seluruhnya milik Nugroho kepada PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Bukti T-29: Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 20/KBM/HKI/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang mengabulkan permohonan merek BANDENG JUWANA dengan Nomor Agenda: J002008038583. untuk dilakukan penerbitan sertifikat;

Bukti T-30: Halaman Situs TribunJateng.com yang diterbitkan pada 27 Juli 2015 : <https://jateng.tribunnews.com/2015/07/27/kisah-sukses-dokter-daniel-nugroho-bisnis-bandeng-presto> yang berjudul "Kisah Sukses Dokter Daniel Nugroho Bisnis Bandeng Juwana", yang diakses pada Kamis, 5 Februari 2026;

Bukti T-31: Berita Resmi Merek Seri – B Nomor: 074/VII/B-2006 tanggal 3 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Bukti T-32: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 17 Juni 2023 antara Muhammad Shakeel (Pemohon Kasasi/Semula Tergugat) dengan Linda Anggreaningsih (Termohon Kasasi/ Semula Penggugat), yang merupakan tingkat Kasasi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt pst;

Bukti T-33: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 525 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 22 Juni 2020 antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (sebagai Pemohon Kasasi I/Semula Tergugat II) dan PT Kiki Wijaya Plastik (Pemohon Kasasi II/Semula Tergugat I) dengan Hindarto (Termohon Kasasi/Semula Penggugat), yang merupakan tingkat Kasasi dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 PN Niaga Sby;

Bukti T-34: Sertifikat Merek JUWANNA, Kelas 29, Daftar No. 366884, tanggal penerimaan 24 Oktober 1995, tanggal pendaftaran 30 Agustus 1996, atas nama Slamet Nugroho;

Bukti T-34 A: Surat dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H4.HC.01.05-994-98-04, tertanggal 12 April 2005, perihal :

Hal 98 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama & Alamat Pemilik Merek Daftar No. 366884;

Bukti T-35: Sertifikat Merek JUWANNA, Kelas 29, Daftar No. IDM000027931, tanggal pendaftaran 24 Januari 2005, atas nama Nugroho yang merupakan perpanjangan dari Sertifikat Merek JUWANNA, Kelas 29, Daftar No. 366884, Agenda No. R00200488958899, tanggal penerimaan 24 Oktober 1995, tanggal pendaftaran 30 Agustus 1996, yang diperpanjang pada tanggal 3 November 2004, atas nama Slamet Nugroho;

Bukti T-36: Surat Pendaftaran Ciptaan Brosur berjudul Juwana Bandeng Duri Lunak, Daftar No. 016543, dengan pencipta atas nama : Tn. Nugroho bdn. Bandeng Juwana Surabaya dan pemegang hak cipta atas nama Tn. Nugroho bdn. Bandeng Juwana Surabaya, yang didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek pada tanggal 13 Februari 1996;

Bukti T-37: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-38: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-39: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-40: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-41: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-42: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-43: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-44: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-45: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-46: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-47: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-48: Foto Penggunaan Merek BANDENG JUWANA oleh Tn. Nugroho;

Bukti T-49: Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Nomor : 466/3578/1993, diterbitkan tanggal 12 April 2007, yang

Hal 99 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan kepada Slamet Nugroho yang beralamat di Jl. Ngagel Jaya Utara 103 I, Surabaya;
- Bukti T-50: Tanda Daftar Industri Nomor : 535/092/436.4.12/2004, diterbitkan tanggal 13 Agustus 2004 dan berlaku hingga 13 Agustus 2009, untuk nama Perusahaan "BANDENG JUWANA" beralamat di Jl. Ngagel Jaya Utara 103 – I, Surabaya;
- Bukti T-51: Tanda Daftar Industri Nomor : 535/279.F/436.6.11/2009, diterbitkan tanggal 1 Oktober 2009 dan berlaku hingga 1 Oktober 2014, untuk nama Perusahaan "BANDENG JUWANA" beralamat di Jl. Ngagel Jaya Utara 103 – I, Surabaya;
- Bukti T-52: Surat Izin Usaha Perdagangan (Mikro) Nomor : 503/4005.A/436.6.11/2015, diterbitkan tanggal 14 April 2015, untuk nama Perusahaan "BANDENG JUWANA" beralamat di Jl. Ngagel Jaya Utara 103/I, Surabaya;
- Bukti T-53: Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 503/3207.D/436.6.11/2015, diterbitkan tanggal 21 April 2015, untuk nama Perusahaan "BANDENG JUWANA" beralamat di Jl. Ngagel Jaya Utara 103/I, Surabaya;
- Bukti T-54: Surat Keterangan Domisili Nomor : 511.3/206/436.9.8.5/2017, diterbitkan tanggal 15 Juni 2017, untuk nama Perusahaan PT. BANDENG JUWANA INDONESIA, beralamat di Jl. Ngagel Jaya Utara 103/I, Surabaya;
- Bukti T-55: Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/8497.A/436.7.17/2017, diterbitkan tanggal 10 Agustus 2017, untuk nama Perusahaan PT. BANDENG JUWANA INDONESIA beralamat di Jl. Ngagel Jaya Utara 103/I, Surabaya;
- Bukti T-56: Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseroan (PT) Nomor : 503/8053.B/436.7.17/2017, diterbitkan tanggal 29 Agustus 2017 dan berlaku hingga 29 Agustus 2022, untuk nama Perusahaan PT. BANDENG JUWANA INDONESIA beralamat di Jl. Ngagel Jaya Utara 103/I, Surabaya;
- Bukti T-57: Berita Resmi Merek Seri – A Nomor: 65/XI/A/2020 tanggal 26 November 2020 s/d 26 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bulan November 2020;
- Bukti T-57A: *Printout* Laporan Merek Customer untuk merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar No. IDM000925861, yang diterbitkan oleh PT. BNL Patent tanggal 11 Maret 2026;

Hal 100 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Bukti T-58: Berita Resmi Merek Seri – A Nomor: 66/XI/A/2020 tanggal 27 November 2020 s/d 27 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bulan November 2020;

Bukti T-58A: *Printout* Laporan Merek Customer untuk merek BANDENG JUWANA, Kelas 5, Daftar No. IDM001012692, yang diterbitkan oleh PT. BNL Patent tanggal 11 Maret 2026;

Bukti T-58B: *Printout* Laporan Merek Customer untuk merek BANDENG JUWANA, Kelas 5, Daftar No. IDM001012692, yang diterbitkan oleh PT. BNL Patent tanggal 11 Maret 2026;

Bukti T-59: Berita Resmi Merek Seri – A Nomor: 08/P-M/II/A/2022 tanggal 03 Februari 2022 s/d 03 April 2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bulan Februari 2022;

Bukti T-59A: *Printout* Laporan Merek Customer untuk merek JUWANA, Kelas 29, Daftar No. IDM001033113, yang diterbitkan oleh PT. BNL Patent tanggal 11 Maret 2026;

Bukti T-60: Berita Resmi Merek Seri – A Nomor: 01/P-M/II/A/2023 tanggal 05 Januari 2023 s/d 05 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bulan Januari 2023;

Bukti T-60A: *Printout* Laporan Merek Customer untuk merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, Daftar No. IDM001116460, yang diterbitkan oleh PT. BNL Patent tanggal 11 Maret 2026

Bukti T-61: Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, Agenda No. DID2023028886, tanggal penerimaan 5 April 2023;

Hal 101 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-62: Bukti Prioritas Nomor HKI.4.01.13-0005/2023 tentang Merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, Agenda No. DID2023028886 atas nama PT. Bandeng Juwana Indonesia tertanggal 12 April 2023;

Bukti T-63: Surat Pemberitahuan Terdaftaranya Merek Internasional IRN1750109 (BANDENG Juwana), Nomor Referensi : 806/1719245801 pada WIPO Gazette of International Marks No. 35/2023 yang diterbitkan oleh WIPO Madrid The International Trademark System;

Bukti T-63A: Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Surat Pemberitahuan Terdaftaranya Merek Internasional IRN1750109 (BANDENG Juwana), Nomor Referensi : 806/1719245801 pada WIPO Gazette of International Marks No. 35/2023 yang diterbitkan oleh WIPO Madrid The International Trademark System;

Bukti T-64: Sertifikat merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, tanggal pendaftaran 19 Mei 2023, Nomor Pendaftaran Internasional IRN1750109, Negara Tujuan Australia, Benelux, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat;

Bukti T-64A: Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Sertifikat merek BANDENG JUWANA, Kelas 29, tanggal pendaftaran 19 Mei 2023, Nomor Pendaftaran Internasional IRN1750109, Negara Tujuan Australia, Benelux, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat;

Bukti T-65: Permohonan Oposisi Merek BANDENG JUWANA – ELRINA + LOGO, Kelas 29, Agenda No. DID2020071951, tanggal penerimaan 20 November 2020, atas nama PT. Bandeng Juwana;

Bukti T-66: Lampiran Keputusan Ketua Komisi Bandeng Merek Nomor KP/KBM/46.08 tanggal 9 Agustus 2022 periode 2021-2024 sidang ke-46;

Bukti T-67: Tangkapan Layar Pangkalan Data Kekayaan Intelektual merek BANDENG JUWANA – ELRINA + LOGO, Kelas 29, Agenda No. DID2020071951, tanggal penerimaan 20 November 2020, atas

Hal 102 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Bandeng Juwana yang diakses pada tanggal 11 Maret 2026;

Bukti T-68: Formulir Permintaan Pendaftaran Merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Agenda No. J002008038583, tertanggal 27 Oktober 2008;

Bukti T-69: Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek BANDENG JUWANA, Agenda No. J002008038583 yang diterbitkan oleh Direktur Merek qq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 23 Agustus 2010;

Bukti T-70: Tanggapan Terhadap Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Jasa merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Agenda No. J002008038583, yang diterbitkan oleh PT. BNL Patent Nomor BNL.S.20110114-001 tanggal 14 Januari 2011;

Bukti T-71: Surat Keberatan atas Permohonan Pendaftaran Merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Agenda No. J002008038583 tertanggal 6 Desember 2013;

Bukti T-72: Surat Penolakan Pendaftaran Merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Agenda No. J002008038583 yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis qq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual qq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor HKI.4.HI.06.01.TO.J002008038583 tertanggal 31 Oktober 2016;

Bukti T-73: Permohonan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Agenda No. J002008038583 yang diterbitkan oleh PT. BNL Patent Nomor BNL.KBM.20161205-002 tanggal 5 Desember 2016;

Bukti T-74: Surat Permohonan mengikuti sidang KBM merek BANDENG JUWANA (35) J00.2008.03853, yang diterbitkan oleh PT. BNL Patent Nomor BNL.SP.20161215-002 tanggal 15 Desember 2016;

Hal 103 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-75: Surat Pemberitahuan Sidang Komisi Banding Merek Nomor HKI.4.HI.08.03.03/2017 tanggal 17 Januari 2017;

Bukti T-76: *Printout* Laporan Merek Customer untuk merek Bandeng Juwana, Kelas 35, Daftar No. IDM000551279, yang diterbitkan oleh PT. BNL Patent tanggal 11 Maret 2026;

Bukti T-77: Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menolak merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Agenda No. JID2020072048, Tanggal Penerimaan 20 November 2020, atas nama PT. BANDENG JUWANA INDONESIA yang diberitahukan pada tanggal 22 Oktober 2021;

Bukti T-78: Formulir 31. Surat Hearing disertai dengan Sanggahan terhadap Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek BANDENG JUWANA, Kelas 35, Agenda No. JID2020072048, atas nama PT. BANDENG JUWANA INDONESIA, Nomor BNL.S.20211130-001, yang disampaikan pada tanggal 30 November 2021;

Bukti T-79: Pemberitahuan Tanggapan Diterima Berdasarkan Ketantuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menerima Sanggahan atas usulan penolakan permohonan pendaftaran merek BANDENG JUWANA, Kelas 25, Agenda No. JID2020072048 atas nama PT. B ANDENG JUWANA INDONESIA;

Bukti T-80: Petikan Resmi Sertifikat Merek "**BANDENG – ELRINA**", Kelas 29, Nomor Agenda D002013060196, Nomor Pendaftaran IDM000525813, Tanggal Penerimaan 16 Desember 2013, Tanggal Terdaftar 16 Juni 2023, atas nama PT. Bandeng Juwana ;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan pbandingnya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

(2.14)Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal PT. Bandeng Juwana Indonesia dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Hal 104 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan PT. Bandeng Juwana Indonesia bergerak di bidang pengolahan ikan bandeng dan makanan dengan menggunakan merek BANDENG JUWANA;
- Saksi adalah salah satu distributor dari PT. Bandeng Juwana Indonesia yang memasarkan produk-produk Bandeng Juwana ke berbagai wilayah di Indonesia;
- Saksi mengenal Bapak Nugroho karena pernah bekerja dengan Bapak Nugroho sejak tahun 1990-2004 sebagai supir kemudian resign dan menjadi distributor produk Bandeng Juwana yang diproduksi oleh Bapak Nugroho;
- Saksi mengetahui bahwa Bapak Nugroho mengambil sendiri ikan bandeng segar dari Juwana kemudian diproduksi dan diolah sendiri menjadi berbagai olahan bandeng;
- Saksi tidak mengetahui ada produk-produk bandeng olahan lain dengan merek Bandeng Juwana selain milik Bapak Nugroho dan PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- Saksi menjelaskan bahwa dulu yang memproduksi & memperdagangkan Bandeng Juwana adalah Bapak Nugroho, yang kemudian dialihkan ke PT. Bandeng Juwana Indonesia;
- Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya PT. Bandeng Juwana Indonesia berdiri;
- Saksi menjelaskan bahwa Bandeng Juwana milik PT. Bandeng Juwana Indonesia memiliki beberapa varian bandeng yaitu: bandeng otak-otak, bandeng presto original, dan bandeng asap;
- Saksi menyebutkan bahwa PT. Bandeng Juwana Indonesia mempunyai pabrik dan toko. Untuk toko berada di Kota Surabaya, tepatnya Jalan Ngagel Jaya Utara dan Jalan Tidar;
- Saksi secara aktif membantu dalam pemasaran produk-produk Bandeng Juwana dengan cara konvensional/kelilingan (*door-to-door*), dan melalui media sosial seperti whatsapp dan facebook;
- Saksi menerangkan PT. Bandeng Juwana Indonesia sering melakukan kegiatan untuk mempromosikan produknya, misalnya dulu pernah diundang di Inakraf untuk pameran dan waktu ada kunjungan Bapak Moeldoko. Saat itu saksi membantu promosi sehingga mengetahui;
- Saksi menerangkan bahwa jangkauan pemasaran produk Bandeng Juwana meliputi seluruh Indonesia dan luar Indonesia. Di Indonesia

Hal 105 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkauannya meliputi pulau Jawa, Bali, Sumatera, NTT, dan Riau. Kalau di luar Indonesia pemasarannya sampai ke Australia & Belanda;

- Saksi tidak pernah mengetahui mengenai proses pendaftaran merek Bandeng Juwana;
- Saksi mengetahui dan pernah melihat sendiri berbagai perizinan produk Bandeng Juwana milik PT. Bandeng Juwana Indonesia, antara lain BPOM, Halal, dan PIRT;
- Saksi tidak pernah mendapatkan komplain dari customer terkait kebingungan dengan merek lain dan saksi juga tidak pernah menerima komplain terkait kualitas produk Bandeng Juwana;
- Saksi menyatakan bahwa sejak saksi bekerja dengan Bapak Nugroho hingga saksi menjadi distributor, kemasan Bandeng Juwana sudah beberapa kali ganti dan sekitar tahun 2024 ada kemasan edisi khusus. Seingat saksi ada 4 model kemasan:
 - Bandeng juwana berwarna Kuning
 - Bandeng juwana dengan gambar 3 bandeng
 - Bandeng juwana warna putih biru merah
 - Bandeng juwana dengan gambar 1 bandeng dan tulisan BJ tapi sudah lama sekali

Saksi menyatakan penggunaan kemasan-kemasan tersebut dalam rangka memperingati anniversary, sehingga kemasan-kemasan produk lama dimunculkan kembali untuk periode waktu tertentu;

- Saksi menyatakan bahwa kemasan terakhir yang dipakai oleh PT. Bandeng Juwana Indonesia adalah yang kemasan dengan gambar bandeng 3. Kemasan tersebut sudah digunakan oleh Bapak Nugroho sejak tahun 1997;
- Sepengetahuan saksi, saat ini Bapak Nugroho sudah tidak bekerja dan saksi tidak mengetahui apakah Bapak Nugroho termasuk pengurus PT. Bandeng Juwana Indonesia atau tidak;
- Saksi menyatakan bahwa saksi ikut memasarkan produk Bandeng Juwana sejak tahun 1997 dan saat saksi bekerja memang Bapak Nugroho sudah menggunakan nama Bandeng Juwana, baik nama toko maupun produk;

2. **Benny Muliawan, S.E., M.H., CPM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengenal PT. Bandeng Juwana (ic. Penggugat);

Hal 106 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal PT. Bandeng Juwana Indonesia (*ic. Tergugat*) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (*ic. Turut Tergugat*), namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Saksi mengenal Bapak Nugroho sejak tahun 2008 karena saksi merupakan konsultan hak kekayaan intelektual dalam proses pendaftaran merek-merek milik Bapak Nugroho, yang kemudian merek-merek milik Bapak Nugroho dialihkan ke PT. Bandeng Juwana Indonesia (*ic. Tergugat*);
- Saksi mengetahui dan pernah melihat Bukti T-1 s/d T-5 dan menerangkan bahwa Saksi merupakan konsultan kekayaan intelektual yang membantu proses pendaftaran merek-merek tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa dalam proses pendaftaran Bukti T-1 s/d T-5 tidak ada oposisi atau hambatan, kecuali untuk Bukti T-2 yang sempat mendapatkan usul tolak secara *ex-officio* dari pemeriksa merek DJKI pada tahap pemeriksaan substantif;
- Saksi menceritakan proses pendaftaran merek Bukti T-2 tidak mulus, dimana ada usul tolak secara *ex-officio* karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Bandeng Juwana Elrina dengan etiket tulisan polos tanpa ada gambar atau logo, namun telah dilakukan upaya berdasarkan permintaan klien berupa sanggahan. Sanggahan yang diajukan tersebut diterima oleh DJKI dan selanjutnya DJKI mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan menerima tanggapan sampai kemudian sertifikat mereknya terbit;
- Saksi menambahkan bahwa merek sebagaimana bukti T-2 ditolak bukan berdasarkan oposisi, melainkan secara *ex-officio* karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya;
- Sepengetahuan saksi, PT. Bandeng Juwana Indonesia tidak hanya memiliki merek Bandeng Juwana, tetapi juga memiliki berbagai merek-merek lainnya seperti Juwana Food, Lezatnya Indonesia, Bandeng Bacem, BBJ, dan lain-lain;
- Saksi menyatakan bahwa saksi membantu Bapak Nugroho dan PT. Bandeng Juwana Indonesia dalam melakukan pendaftaran merek dari tahun 2008 s/d. 2023;
- Saksi menerangkan bahwa pendaftaran merek Bandeng Juwana Kelas 35 dan Kelas 29 yang pada saat itu didaftarkan oleh Bapak Nugroho pada tahun 2008 tidak mulus, tapi akhirnya kedua merek tersebut bisa terbit sertifikat mereknya;

Hal 107 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa permasalahan dalam pendaftaran merek Bandeng Juwana Kelas 35 dan Kelas 29 tersebut berbeda, yang mana pendaftaran merek di Kelas 29 hanya bermasalah karena pemeriksaan substantif, sedangkan untuk merek di Kelas 35 ada upaya extra melalui upaya ke Komisi Banding Merek pada tahun 2017;
- Saksi menyatakan bahwa pada tahun 2008 pendaftaran merek Bandeng Juwana kelas 35 mendapat penolakan dari DJKI karena dianggap sama dengan nama badan hukum Penggugat yaitu PT. Bandeng Juwana, namun usul tolak tersebut telah disanggah oleh saksi dan diterima oleh pemeriksa merek dan karenanya merek Bandeng Juwana dapat dipublikasikan di Berita Resmi Merek seri A selama 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan tersebut pihak manapun diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan;
- Saksi melanjutkan bahwa saat masa publikasi tersebut, PT. Bandeng Juwana melakukan upaya keberatan/oposisi dan merek Bandeng Juwana milik Bapak Nugroho ditolak kembali dengan dasar iktikad tidak baik dan dianggap memiliki persamaan dengan badan hukum pihak lain. Terhadap penolakan ini, Bapak Nugroho meminta saksi untuk melakukan upaya ke Komisi Banding Merek dan Komisi Banding Merek menilai bahwa Pasal 6 Ayat (3) mengenai nama badan hukum tidak terpenuhi karena nama badan hukum tersebut tidak terdaftar sebagai merek dalam Daftar Umum Merek. Selain itu, Pasal 4 mengenai iktikad tidak baik juga tidak terpenuhi, yang dalam pertimbangan Komisi Banding Merek disebutkan bahwa merek yang dimiliki oleh PT. Bandeng Juwana (*ic. Penggugat*) bukan Bandeng Juwana melainkan Elrina, kemudian putusan tersebut dieksekusi dalam bentuk sertifikat merek;
- Di hadapan persidangan Saksi ditunjukkan dan mengetahui Bukti T-29. Saksi menegaskan kembali dan menunjukkan kepada majelis hakim mengenai pertimbangan Komisi Banding Merek bahwa:

menimbang bahwa merek pemarking



nomor: IDM0000054390,

IDM000036678 atas nama PT. BANDENG JUWANA – Semarang, Jawa Tengah, mereknya adalah ELRINA + LUKISAN. Dengan demikian tidak cukup beralasan untuk menerapkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Nomor 15 Tahun

Hal 108 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



2001 Tentang Merek dengan menolak permohonan banding;

- Saksi menerangkan bahwa PT. Bandeng Juwana Indonesia juga telah mendaftarkan merek Bandeng Juwana di luar negeri melalui Protokol Madrid ke berbagai Negara, antara lain Singapura, Australia, Uni Benelux, Amerika Serikat dan sudah memiliki sertifikat merek internasional;
- Saksi menyatakan tidak ada oposisi atau keberatan dari Pihak PT. Bandeng Juwana terhadap pendaftaran merek Bandeng Juwana milik Tergugat di luar negeri tersebut;
- Saksi menyebutkan pendaftaran merek Bandeng Juwana di luar negeri tersebut dilakukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- Sepengetahuan saksi, Bapak Nugroho telah mendaftarkan merek Juwana kelas 29 sejak tahun 1995, kemudian pada tahun 2004 mendaftarkan varian merek Juwana untuk kelas 29 jenis barang Bandeng. Kedua merek tersebut telah memiliki sertifikat;
- Saksi mengetahui adanya pengalihan hak atas merek Bandeng Juwana dari Bapak Nugroho kepada Tergugat karena saksi turut serta membantu proses pencatatan pengalihan merek tersebut di DJKI;
- Saksi menyatakan bahwa merek Bandeng Juwana didaftarkan pertama kali oleh Bapak Nugroho, yang pada tahun 1995 sudah memiliki merek Juwana. Tergugat memperoleh merek tersebut berdasarkan pengalihan hak dari Bapak Nugroho, sehingga PT. Bandeng Juwana Indonesia bukanlah pemohon merek melainkan penerus hak atas merek;
- Saksi menyatakan mengetahui merek Bandeng Juwana Elrina saat melakukan pendaftaran merek Bandeng Juwana milik Bapak Nugroho pada tahun 2008 yang saat ini sudah dialihkan kepada Tergugat;
- Saksi ditunjukkan Bukti P-25 dan menerangkan bahwa P-25 merupakan merek pembanding pada Putusan Komisi Banding Merek (*vide* Bukti T-29);
- Saksi tidak mengetahui kapan PT. Bandeng Juwana Indonesia didirikan dan tidak membantu dalam proses pendirian atau pembuatan badan hukum PT. Bandeng Juwana Indonesia, serta tidak mengetahui hubungan antara Bapak Nugroho dengan PT. Bandeng Juwana Indonesia;

Hal 109 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, PT. Bandeng Juwana Indonesia berdomisili di Jalan Ngagel, Surabaya;
- Saksi menyatakan bahwa pengalihan merek dilakukan oleh Bapak Nugroho kepada PT. Bandeng Juwana Indonesia terhadap etiket merek Bandeng Juwana yang berwarna kuning pada tahun 2018;
- Sepengetahuan saksi, setelah tahun 2018, pendaftaran merek Bandeng Juwana diajukan oleh PT. Bandeng Juwana Indonesia, bukan lagi oleh Bapak Nugroho;
- Saksi tidak mengetahui Bukti T-9 dan T-10 karena sudah tidak melakukan pengurusan pendaftaran merek sejak tahun 2023;
- Saksi mengetahui Direktur PT. Bandeng Juwana Indonesia adalah Bapak Stanley;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Ahli, yaitu: **Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut:**

- Ahli menerangkan definisi Merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda untuk membedakan barang atau jasa sejenis dalam kegiatan perdagangan. Merek sebagai tanda pembeda harus memiliki karakteristik atau daya pembeda agar dapat dibedakan dengan barang/jasa yang lain;
- Ahli menjelaskan agar suatu merek mendapatkan hak eksklusif, maka merek tersebut harus didaftarkan. Jika pendaftaran tersebut disetujui maka diberikan Sertifikat Merek sebagai identitas suatu merek. Sertifikat Merek menjadi bukti adanya hak yang melekat pada suatu merek;
- Ahli menerangkan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Merek dan Indikasi Geografis, identitas suatu merek dapat terlihat dalam sertifikat merek tersebut sebagai bukti kepemilikan, yang mana dalam sertifikat merek tersebut mencantumkan nama dan label merek, alamat pemilik, serta yang terpenting adalah nomor, tanggal pendaftaran, tanggal penerimaan, kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang dilindungi merek tersebut;
- Ahli menjabarkan identitas merek harus memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu :
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - c. Tanggal Penerimaan;

Hal 110 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek;

yang mana identitas tersebut harus dijelaskan secara lengkap;

- Ahli menegaskan, bahwa fungsi utama identitas merek adalah untuk membedakan produk barang/jasa sejenis lainnya karena masih dimungkinkan menggunakan nama merek yang sama, seperti merek "Kevin" untuk jasa pengacara dan merek "Kevin" untuk barang sepatu, yang mana keduanya memiliki jenis barang atau jasa yang berbeda. Dari ilustrasi tersebut, kedua merek dengan nama yang sama tersebut diperbolehkan untuk digunakan secara bersama-sama, asalkan jenis barang/jasanya berbeda;
- Ahli menegaskan pentingnya melihat identitas merek secara lengkap pada sertifikat merek karena dimungkinkan adanya 1 (satu) merek dengan nama yang sama yang didaftarkan pada kelas serta jenis barang dan/atau jasa yang berbeda. Ahli menjelaskan suatu merek dapat terdaftar dengan nama dan kelas yang sama, tetapi memiliki nomor pendaftaran yang berbeda. Contohnya, seperti merek "Gajah Duduk", dimana terdapat 150 varian merek masing-masing memiliki nomor pendaftaran yang berbeda dengan nama yang sama, terlepas dari kesamaan kelas. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan berbeda satu dengan yang lain dan tidak dapat disamakan dengan varian merek lain yang telah terdaftar;
- Ahli menegaskan kembali bahwa identitas merek melekat pada sertifikat merek. Adapun sertifikat merek menunjukkan identitas dari suatu merek yang dilindungi seperti nomor pendaftaran, nama pemegang hak, tanggal pendaftaran, hingga jenis barang/jasa yang dilindungi;
- Ahli menambahkan bahwa atas nama merek yang sama dapat memiliki nomor pendaftaran yang berbeda karena adanya penambahan-

Hal 111 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



penambahan kelas maupun jenis barang atau jasa setelah merek tersebut terdaftar. Hal tersebut dikarenakan sebuah merek yang telah terdaftar tidak dapat dilakukan pembaruan terhadap kelas dan/atau jenis barang/jasa yang telah diklaim sehingga pembaruan diakomodir dengan pendaftaran varian merek baru;

- Ahli menerangkan bahwa tujuan adanya gugatan pembatalan adalah untuk membatalkan suatu merek terdaftar, sehingga gugatan pembatalan merek harus jelas mencantumkan identitas merek terutama nomor pendaftaran, label merek dan unsur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis. Ahli menekankan kembali pentingnya penyebutan identitas merek secara lengkap dalam rangka gugatan, karena jika hanya disebutkan nama saja, masih dimungkinkan terdapat nama merek yang sama tetapi berbeda pendaftarannya, misalnya dalam mengajukan gugatan pembatalan merek yang hanya menyebutkan pembatalan merek "HONDA", yang mana banyak merek "HONDA" dengan berbagai jenis barang yang terdaftar. Selain itu, merek "HONDA" juga memiliki varian lain seperti "BRIO" dan "FREED" yang merupakan kata sendiri. Oleh karena itu, dalam gugatan merek penyebutan identitas merek harus jelas, apabila terlalu umum atau hanya menyebutkan beberapa unsur saja maka gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak jelas objek pembatalannya;
- Ahli memberikan contoh kata "BAROKAH" yang berarti berkah, kata tersebut merupakan kata umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya tidak boleh didaftarkan sebagai merek kecuali ada unsur pembeda yang kuat. Contoh lainnya adalah kata "APPLE" yang walaupun kata umum, merek tersebut bisa terdaftar dan memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan karena merek tersebut tidak mendeskripsikan barangnya (*arbitrary mark*). Selain itu, merek "APPLE" memiliki daya pembeda berupa logo apel yang tergigit, sehingga esensi merek sebagai daya pembeda terpenuhi;
- Ahli menyatakan untuk menggunakan kata umum menjadi suatu merek harus ada penambahan kata atau unsur lain sebagai daya pembeda (*distinctiveness*);
- Ahli menjelaskan suatu kata umum tidak dapat didaftar sebagai merek berdasarkan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan kata generik tidak dapat didaftar sebagai merek berdasarkan Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis;

Hal 112 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menegaskan suatu kata umum tidak dapat didaftar sebagai merek karena tidak memiliki daya pembeda, yang mana sesuai definisi merek tujuan merek adalah sebagai tanda untuk membedakan. Kata umum merupakan kata yang biasa digunakan dalam masyarakat atau kata-kata yang terdapat dalam kamus;
- Ahli menerangkan bahwa “kata umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis kriterianya luas secara hukum, tolak ukur yang digunakan adalah melihat apakah kata tersebut sering atau lazim digunakan oleh masyarakat dan apakah kata tersebut ada di dalam kamus atau tidak, jika kata tersebut masih ditemukan atau umum digunakan oleh masyarakat, maka kata umum tersebut tidak dapat dimonopoli atau dijadikan dasar untuk melarang orang lain menggunakan kata tersebut;
- Ahli memberikan contoh merek “EPSON” bahkan menyewa ahli bahasa untuk memastikan kata tersebut tidak ada di kamus dan unik. Untuk mengukur kekuatan dari daya pembeda suatu merek dapat dilakukan dengan menggunakan tes kamus atau *dictionary test*, yang mana daya pembeda suatu merek dilihat berdasarkan ada atau tidaknya kata tersebut dalam suatu kamus Bahasa, karena apabila merek tersebut merupakan suatu kata yang ternyata terdapat dalam kamus, maka merek tersebut tidak memiliki daya pembeda dan dikategorikan sebagai kata umum;
- Ahli menyebutkan bahwa nama daerah seperti “Bandeng – Sidoarjo”, “Soto – Madura” termasuk sebagai kata umum dan tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Hal tersebut terjadi karena dalam praktek, misalnya orang Madura yang berjualan soto, umumnya disebut Soto Madura. Namun agar kata umum dapat didaftarkan menjadi suatu merek, maka harus memiliki daya pembeda;
- Ahli menerangkan bahwa merek deskriptif adalah merek yang menerangkan suatu produk, contohnya suatu merek “APEL” untuk produk apel. Merek deskriptif juga dapat dikatakan merek yang mendeskripsikan rasa, kualitas, warna dan hal-hal yang menerangkan suatu produk, seperti merek “SUPERMIE” menerangkan produk mie, merek “AQUA” yang artinya air untuk produk air minum;
- Ahli menjelaskan, berdasarkan Pasal 20 huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis, merek yang menerangkan suatu barang tidak bisa didaftarkan. Kata tersebut bisa didaftarkan sebagai merek apabila memiliki daya pembeda/*distinctive character* atau memiliki *secondary meaning*/makna tambahan yang lahir dari penggunaan secara terus menerus;

Hal 113 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli memberikan contoh merek “AQUA” yang sebenarnya merupakan merek deskriptif yang menerangkan suatu produk, sehingga berdasarkan Pasal 20 huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis kata tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai merek, namun merek “AQUA” bisa terdaftar sebagai merek karena memiliki *secondary meaning* dan penggunaan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat membedakan bahwa produk air yang dilabeli dengan merek “AQUA” merupakan produk dari PT tertentu dan masyarakat dapat membedakan “AQUA” dengan merek lain seperti “ADES”;
- Ahli menegaskan apabila kata umum dapat terdaftar sebagai merek dengan adanya penggunaan secara terus-menerus (*secondary meaning*) yang melahirkan daya pembeda sehingga konsumen kemudian dapat membedakannya dengan produk barang atau jasa sejenis lainnya;
- Ahli menjelaskan bahwa makna dari kata “*disclaimer*” adalah untuk mengecualikan, artinya pemohon merek secara sukarela mengecualikan suatu kata dalam pendaftaran merek. *Disclaimer* berbanding terbalik dengan klaim dalam pendaftaran merek, yang mana klaim merujuk pada kata atau unsur yang diminta pendaftar merek untuk dilindungi dalam permohonan pendaftaran merek, sebaliknya terhadap *disclaimer* tersebut merujuk pada kata atau unsur yang tidak dilindungi atau dikecualikan dalam sebuah merek. Ahli memberikan ilustrasi “Coto Makassar 24”, jika kata “Coto Makassar” adalah *disclaimer*, maka kata tersebut tidak dilindungi dan boleh digunakan oleh orang lain;
- Menurut Ahli, umumnya *disclaimer* berkaitan dengan jenis barang dan kata umum yang tidak diminta perlindungan atau dikecualikan dalam permohonan pendaftaran merek, karena apabila tidak di-*disclaim*/dikecualikan, maka merek tersebut tidak dapat terdaftar. *Disclaimer* selain dapat dilihat dalam kolom pendaftaran juga dapat dilihat pada jenis barang/jasa yang dilindungi, apabila sama dengan jenis barang maka biasanya adalah *disclaimer*;
- Ahli menambahkan fungsi *disclaimer* adalah agar menunjukkan bahwa kata yang *didisclaim* tidak dimonopoli oleh Pemohon sehingga justru dengan *disclaimer* tersebut bertujuan agar bisa didaftarkan. Jika tidak dikecualikan, justru menyebabkan tidak dapat didaftar;
- Ahli menerangkan bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis mengenal beberapa upaya hukum antara lain gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek, yang memiliki karakteristik masing-masing. Gugatan pembatalan merek berfokus pada permintaan untuk membatalkan merek

Hal 114 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



terdaftar yang tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis dan dasar hukum gugatan pembatalan merek adalah Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan gugatan pelanggaran merek didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berkaitan dengan pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pemohon/pendaftar merek untuk melarang pihak lain yang menggunakan merek terdaftar secara tanpa hak;

- Ahli menjelaskan bahwa akibat hukum dari gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek adalah berbeda. Akibat hukum dari pembatalan merek adalah batalnya hak atas merek terdaftar dan dihapusnya merek tersebut dalam daftar umum merek. Sedangkan, dalam gugatan pelanggaran merek akibat hukumnya adalah ganti rugi dan penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek;
- Ahli menambahkan apabila di petitum gugatan pembatalan merek ternyata ada permintaan untuk penghentian perbuatan, maka hal tersebut dapat diartikan adanya pencampuran gugatan karena pada gugatan pembatalan merek prinsipnya hanya membatalkan merek, tidak meminta yang lain-lain seperti penghentian penggunaan merek atau ganti rugi. Apabila ternyata terdapat penggunaan merek yang telah dibatalkan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan pelanggaran merek secara terpisah, bukan masuk ranah gugatan pembatalan;
- Ahli melanjutkan bahwa beban pembuktian gugatan pembatalan merek adalah merujuk pada alasan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan pada gugatan pelanggaran merek adalah membuktikan adanya tindakan penggunaan secara tanpa hak atas merek oleh pihak lain tanpa seizin pemilik merek;
- Ahli menjelaskan bahwa dengan dibatalkannya merek tersebut, maka akan dieksekusi oleh DJKI agar merek tersebut dicoret dari daftar umum merek sehingga tidak ada lagi perlindungan atas merek yang dibatalkan tersebut;
- Apabila merek yang telah dibatalkan masih digunakan, maka hal tersebut masuk kategori pelanggaran hak atas merek, sedangkan dalam gugatan pembatalan merek hanya terbatas pada dibatalkannya suatu merek;
- Ahli menerangkan apabila objek, dasar hukumnya berbeda, beban pembuktian, maupun akibat hukum dalam gugatan tidak relevan sebagaimana hakikatnya, maka telah terjadi pencampuran gugatan;

Hal 115 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menegaskan bahwa gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek tidak boleh digabungkan, karena dengan mencampuradukkan kedua gugatan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur*) dan tidak jelas serta harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Ahli menyebutkan beberapa yurisprudensi mengenai pencampuradukkan gugatan pembatalan dan gugatan pelanggaran merek, sebagai berikut:
 - a. Putusan MA Nomor 796 K / 2023 yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek yang mencampuradukkan dengan gugatan pelanggaran merek menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur;
 - b. Putusan MA Nomor 252 K / 2020 juga menyebutkan bahwa jika mencampuradukkan gugatan pelanggaran dan pembatalan merek menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;
- Ahli menjelaskan bahwa tolak ukur atau indikator pemohon beriktikad tidak baik dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu Pemohon yang diduga mendaftarkan merek dengan niat untuk meniru, menjiplak, membonceng merek pihak lain. Berdasarkan uraian penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa pihak yang dimaksud adalah “pemohon pendaftaran merek”;
- Ahli menjelaskan kaitan antara pengalihan merek dengan iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek bahwa apabila suatu merek berasal dari pengalihan dari pihak lain, maka hukum juga memberikan perlindungan kepada pembeli beriktikad baik. Sebagai contoh, dalam kasus merek “PROLEXUS” yang diperoleh dari pengalihan dengan pemilik sebelumnya, sehingga dalam putusannya disebutkan bahwa gugatan pembatalan merek yang berasal dari pengalihan hak misalnya jual beli juga harus melibatkan pendaftar merek (Putusan MA Nomor 450 K / 2014). Begitu pula dengan Putusan MA 7 K / 2014 yang menyatakan bahwa pihak yang mendaftar pertama kali merek harus ditarik sebagai pihak terkait dalam gugatan pembatalan merek;
- Ahli menjelaskan bahwa merek terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. merek yang biasa (*common marks*) yang tingkat pengenalan dan pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut masih kurang, namun dipergunakan sebagai tanda suatu produk;
 - b. merek terkenal (*wellknown marks*) yang telah dikenal masyarakat secara global dan punya reputasi yang dikenali masyarakat, seperti Coca-Cola; dan

Hal 116 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



- c. merek termasyur (*famous marks*) yang memiliki tingkatan di atas merek terkenal dan dapat mempresentasikan adanya kesan tersendiri bagi penggunaanya, seperti Hermes dan Rolls Royce;
- Selanjutnya Ahli menjelaskan bahwa kriteria merek terkenal terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, antara lain memiliki reputasi, memiliki pendaftaran di banyak Negara, jangkauan, dan pengetahuan umum masyarakat secara umum terhadap merek tersebut juga harus tinggi;
 - Ahli menegaskan penentuan suatu merek sebagai merek terkenal tidak dapat diklaim secara sepihak oleh pemilik merek, melainkan untuk menilai dan menentukan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut harus dapat dibuktikan melalui survei independen oleh pihak ketiga. Dari hasil survei tersebut, dapat dilihat popularitas, jangkauan / pangsa pasar, pengetahuan masyarakat, dan lain sebagainya sehingga dapat memberikan bukti valid hal ini didasarkan pada kebiasaan/addresat norm yang berkembang di peradilan;
 - Ahli menerangkan perbedaan jenis merek antara merek biasa dan merek terkenal sangat berpengaruh dan membawa dampak bagi cakupan perlindungan hukum atas merek tersebut, yang mana merek biasa hanya memiliki cakupan perlindungan pada barang atau jasa sejenis, sedangkan merek terkenal dan termasyur memiliki cakupan perlindungan lintas jenis barang atau jasa (baik barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis);
 - Ahli menjelaskan bahwa klasifikasi kelas barang/jasa tidak sama dengan jenis barang/jasa. Kelas barang/jasa digunakan untuk mempermudah pengklasifikasian dalam proses pendaftaran merek. Dalam 1 (satu) kelas barang ada berbagai macam jenis barang, sehingga belum tentu walaupun dalam 1 (satu) kelas adalah jenis barang atau jasa yang sama. Sebagai contoh, dalam Kelas 35 ada jasa bisnis dan jasa untuk perangkat lunak. Artinya dalam satu kelas bisa ada jenis barang yang berbeda;
 - Ahli juga menegaskan bahwa perbedaan kelas barang tidak serta-merta menyebabkan perbedaan jenis barang. Pada kasus "Holland Bakery", walaupun memiliki klasifikasi kelas yang berbeda, misalnya toko roti dengan produk roti, keduanya tetap dapat dikategorikan barang yang sejenis. Contoh lainnya adalah antara raket tenis dan bola tenis, yang walaupun berbeda kelas barang namun masih termasuk barang sejenis karena sifatnya yang komplementari;

Hal 117 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menekankan kembali bahwa uraian jenis barang sangat penting dalam melihat cakupan perlindungan merek karena dalam satu kelas tidak serta-merta menjadikan jenis barang yang ada dalam kelas tersebut tergolong sejenis, sehingga jenis barang harus diuraikan secara jelas;
- Apabila dilihat dari definisi, memang merek dapat berupa angka, huruf, kata, dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi, maupun kombinasi dari unsur tersebut. Namun untuk dapat membedakan suatu merek dengan merek lain tetap harus merujuk pada sertifikat, karena identitas merek terdapat dalam sertifikat tersebut. Contoh, merek Coto Makassar 24 dengan logo mangkuk harus dicek apa saja yang dilindungi di sertifikatnya, karena bisa jadi ada *disclaimer* pada kata tertentu;
- Ahli menerangkan untuk menilai ada atau tidaknya daya pembeda dari suatu merek dengan merek lain tergantung pada pembuktian. Hakikatnya merek adalah tanda untuk membedakan sehingga selama memiliki daya pembeda maka bisa terdaftar. Kekuatan daya pembeda yang dimiliki dalam suatu merek tergantung dari komposisi maupun keunikan gambarnya, misalnya gambar udang untuk produk udang dan tulisan udang dalam kemasan. Pada prinsipnya, visual yang umum juga tidak dapat diklaim sebagai daya pembeda;
- Ahli menjelaskan bahwa merek deskriptif dapat didaftarkan sebagai merek apabila memiliki daya pembeda. Dalam kasus merek “BLUESTAR”, kata “STAR” dapat digunakan meskipun kata umum, tetapi kata umum boleh didaftarkan asalkan bukan kata tunggal dan memiliki daya pembeda. Maka dari itu penting untuk menciptakan daya pembeda;
- Bahwa kriteria persamaan pada pokoknya ada pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;
- Ahli menjelaskan bahwa undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek apabila terdapat merek terdaftar lain yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan merek sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Merek

Hal 118 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



dan Indikasi Geografis dengan alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis;

- Ahli menjelaskan bahwa prinsip keadilan diwujudkan dengan mekanisme pengajuan gugatan atas dasar tertentu yaitu pembatalan merek, pelanggaran merek dan pembatalan putusan komisi banding merek;
- Ahli menyatakan bahwa pada ilustrasi merek "COTO MAKASSAR 24" dan "COTO MAKASSAR 29" dinilai dari unsur dan disclaimer. Namun, apabila kedua merek tersebut menggunakan logo yang menggambarkan produk maka tidak dapat dikatakan adanya persamaan secara serta-merta. Sehingga tidak bisa dilihat serta-merta adanya persamaan gambar saja, tetapi harus dilihat apakah gambar tersebut adalah gambar yang umum;
- Ahli menerangkan bahwa dalam pendaftaran merek juga harus dilihat riwayatnya, yang mana terdaptarnya suatu merek dapat disebabkan karena adanya merek yang mirip atau bahkan sama yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga dalam gugatan pembatalan merek harus mengkaji terlebih dahulu objek yang digugat;
- Ahli menambahkan penerus hak dapat melakukan pendaftaran merek berikutnya yang berasal dari landasan merek yang diperoleh sebelumnya. Untuk dapat mendaftarkan varian merek yang telah ada, maka perlu memiliki dasar kepemilikan merek sebelumnya, baik diperoleh dari pendaftaran sendiri maupun pengalihan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT-01 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek " " Nomor Pendaftaran **IDM000925861** atas nama Tergugat untuk melindungi barang dalam kelas 29;

2. Bukti TT-02 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek " " Nomor Pendaftaran **IDM001012692** atas nama Tergugat untuk melindungi jasa dalam kelas 35;

Hal 119 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



3. Bukti TT-03 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek “ ” Nomor
Pendaftaran **IDM000933885** atas nama Tergugat untuk
melindungi jasa dalam kelas 43;

4. Bukti TT-04 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek “ ” Nomor
Pendaftaran **IDM001033113** atas nama Tergugat untuk melindungi
barang dalam kelas 29;

5. Bukti TT-05 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek “ ”
Nomor Pendaftaran **IDM001116460** atas nama Tergugat untuk
melindungi barang dalam kelas 29;

6. Bukti TT-06 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek “ ” Nomor
Pendaftaran **IDM001293387** atas nama Tergugat untuk melindungi
jasa dalam kelas 40;

7. Bukti TT-07 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek “ ” Nomor

Hal 120 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Pendaftaran **IDM001313585** atas nama Tergugat untuk melindungi barang dalam kelas 16;

8. Bukti TT-08 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek “ ” Nomor Pendaftaran **IDM001293389** atas nama Tergugat untuk melindungi barang dalam kelas 18;

9. Bukti TT-09 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek “ ” Nomor Pendaftaran **IDM001313209** atas nama Tergugat untuk melindungi barang dalam kelas 29;

10. Bukti TT-10 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi



Geografis, sertifikat merek “ ” Nomor Pendaftaran **IDM001305173** atas nama Tergugat untuk melindungi jasa dalam kelas 35

(2.17)Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa *print out* dan telah dimateraikan secukupnya;

(2.18)Menimbang bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan/atau ahli;

(2.19)Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 29 April 2026;

(2.20)Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



(2.21)Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

(3.1)Menimbang bahwa Tergugat dalam surat jawabannya selain mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 Oktober 2025, tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pembatalan merek karena **Penggugat SAMA SEKALI tidak menguraikan merek-merek yang akan menjadi objek gugatan dalam Surat Kuasa, sehingga tidak jelas merek mana yang sebenarnya ingin dibatalkan oleh Penggugat pada gugatan a quo**, mengingat **Tergugat memiliki berbagai macam merek-merek terdaftar yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda dan terdaftar dalam berbagai kelas merek untuk jenis barang dan/atau jenis jasa yang berbeda, seharusnya dicantumkan secara tegas dan detail** (ic. nama merek dan nomor registrasi merek);
2. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis non consortium*) karena tidak menarik pihak yang berkaitan erat dengan obyek gugatan pembatalan, karena **Tergugat adalah penerus hak dari Tn. Slamet Nugroho yang merupakan pendaftar pertama merek BANDENG JUWANA di Indonesia**, Tergugat memperoleh varian merek Bandeng Juwana berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek dari Tn. Slamet Nugroho namun Penggugat tidak menarik Tn. Slamet Nugroho sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) karena telah menggabungkan gugatan pembatalan merek dengan gugatan pelanggaran merek, Penggugat mendalilkan mengenai pelanggaran merek dalam Posita Gugatannya sejatinya menyebabkan kekaburan dan ketidakjelasan mengenai apa yang sebetulnya menjadi sengketa dalam gugatan *a quo* dengan dicantulkannya uraian dalam posita serta petitum tentang adanya pelanggaran merek dan tuntutan penarikan atas penggunaan Merek terdaftar milik Tergugat, secara yuridis telah

Hal 122 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



menyebabkan terjadinya pencampuran gugatan secara objektif, antara gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek;

4. **Gugatan tidak jelas (Obscuur libel) karena tidak menguraikan secara jelas mengenai uraian jenis barang dalam merek-merek milik Tergugat**, dalam posita dan petitum Gugatan, Penggugat mengajukan pembatalan atas 10 (sepuluh) merek Terdaftar milik Tergugat, yang mana masing-masing Merek terdaftar notabene memiliki jenis barang dan/atau jasa yang berbeda-beda, namun dalam posita Gugatan, hanya menyebutkan kelas klasifikasi jenis barang dan/atau jasa tanpa adanya uraian lebih mengenai jenis barang dan/atau jasa dalam objek pembatalan Merek Terdaftar;

(3.2)Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur libel) karena telah menggabungkan antara gugatan pembatalan merek dengan gugatan pelanggaran merek**, secara yuridis telah menyebabkan terjadinya pencampuran gugatan secara objektif, antara gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek;

(3.3)Menimbang bahwa berdasarkan prinsip-prinsip dalam doktrin hukum acara perdata maupun praktik peradilan yang berlaku, suatu gugatan hanya dapat dinyatakan cacat formil karena *obscur libel* apabila terdapat pertentangan antara posita dan petitum, atau apabila uraian dalam gugatan tersebut tidak disusun secara jelas dan logis, sehingga menimbulkan *ambiguitas* yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat memahami dengan tepat apa yang didalilkan dan diminta oleh Penggugat, serta menyulitkan Majelis Hakim dalam menilai dan memeriksa pokok perkara;

(3.4)Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat yaitu merek "BANDENG JUWANA" yang terdaftar pada kelas 29 dengan nomor pendaftaran IDM000925861 pada tanggal 4 November 2020;

(3.5)Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata dalam posita gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek ini diajukan atas dasar hukum kedudukan **PENGUGAT** sebagai pihak yang berwenang mengajukan gugatan ini, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yaitu pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan

Hal 123 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



merek terdaftar diatur secara tegas dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”

Penjelasan mengenai "pihak yang berkepentingan" dalam ketentuan tersebut antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Dengan demikian, telah terbukti bahwa **PENGUGAT** merupakan pemilik merek terdaftar yang sebenarnya menggunakan kata “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya sehingga secara mutatis mutandis merupakan pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

(3.6)Menimbang, bahwa namun dalam posita Gugatan Pengugat pada poin 29, Pengugat mendalilkan bahwa terdapat kerugian materiil maupun imateriil yang telah dialami oleh Pengugat. Lebih lanjut Pengugat menerangkan telah kehilangan hak eksklusif dalam menggunakan dan memasarkan produknya serta adanya potensi kerugian finansial akibat menurunnya pendapatan dari penjualan produk milik Pengugat;

(3.7)Menimbang, bahwa selain itu dalam posita gugatannya, Pengugat juga mendalilkan terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalam Posita Gugatan Pengugat poin 9 yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

*“ Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, **PENGUGAT** mendaftarkan Merek “BANDENG JUWANA” dan “ELRINA” beserta variasinya untuk mencegah pihak lain agar tidak menggunakan merek yang sama, sekaligus sebagai wujud perlindungan terhadap identitas usaha dan reputasi yang telah dibangun **PENGUGAT** selama bertahun-tahun, sehingga pihak lain tidak dapat meniru, menyalin, atau memanfaatkan merek tersebut untuk keuntungan sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau menimbulkan kemiripan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek milik **PENGUGAT**;*

(3.8)Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum Gugatan Pengugat pada nomor 7, Pengugat juga menuntut agar menghukum TERGUGAT untuk

Hal 124 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



melakukan penarikan atas segala penggunaan, produksi, pendistribusian, promosi, dan pemasaran produk dengan merek sebagai berikut:

- a. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 4 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000925861;
- b. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 35 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM001012692;
- c. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 43 diajukan tanggal 20 November 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000933885;
- d. Merek "JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 25 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM001033113;
- e. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 29 diajukan tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor pendaftaran IDM0001116460;
- f. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 40 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293387;
- g. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 16 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313585;
- h. Merek "BANDENG JUWANA" pada kelas 18 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001293389;
- i. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 29 diajukan tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001313209;
- j. Merek "BANDENG JUWANA SEMARANG" pada kelas 35 diajukan tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran IDM001305173.

(3.9) Menimbang, bahwa apabila Penggugat mendalilkan pelanggaran hak, maka dasar hukum gugatan pelanggaran merek, yaitu Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan bahwa:

"Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang SECARA TANPA HAK menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. **penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.**

(3.10) Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis secara eksplisit menerangkan adanya suatu pelanggaran merek baru terjadi apabila terdapat penggunaan merek Terdaftar oleh **PIHAK**

Hal 125 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



LAIN SECARA TANPA HAK. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah hak untuk meminta penghentian atau penarikan perbuatan yang berkaitan dengan merek terdaftar dalam hal ini petitum Gugatan Penggugat nomor 7, **hanya dapat dilakukan** jika terjadi pelanggaran merek, yang mana unsur “penggunaan tanpa hak” **harus dibuktikan terlebih dahulu**. Sedangkan dalam gugatan *a quo* diajukan dengan tujuan untuk membatalkan merek terdaftar, yang pokoknya pembuktiannya **sangat berbeda** dengan gugatan pelanggaran merek (Penggunaan merek secara tanpa hak) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis, **Petitum Gugatan Penggugat Nomor 7 HANYA dapat diajukan dalam Gugatan Pelanggaran Merek dan tidak sepatutnya dicantumkan dalam gugatan a quo (Gugatan Pembatalan Merek), sehingga petitum tersebut tidak sejalan dan justru bertentangan** dengan substansi gugatan *a quo*, yang mana dalam mengajukan gugatan pembatalan justru dilakukan terhadap **MEREK TERDAFTAR**;

(3.11)Menimbang, bahwa adanya dalil mengenai pelanggaran merek dalam Posita dan petitum Gugatan Penggugat menyebabkan kekaburan dan ketidakjelasan mengenai apa yang sebetulnya menjadi sengketa dalam gugatan *a quo*. Apabila menuntut adanya pembatalan merek terdaftar milik Tergugat, maka Penggugat seharusnya menggunakan acuan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, mengingat secara yuridis dasar hukum dan pembuktian antara Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Pelanggaran Merek adalah **sangat berbeda dan bertolak belakang satu sama lain**, dimana Gugatan Pelanggaran Merek di atur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan Gugatan Pembatalan Merek di atur dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis.

(3.12)Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Tergugat yang berpendapat bahwa:

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengenal beberapa upaya hukum antara lain gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek, yang memiliki karakteristik masing-masing. Gugatan pembatalan merek berfokus pada permintaan untuk membatalkan merek terdaftar yang tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis dan dasar hukum gugatan pembatalan merek adalah Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi

Hal 126 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Geografis. Sedangkan gugatan pelanggaran merek didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berkaitan dengan pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pemohon/pendaftar merek untuk melarang pihak lain yang menggunakan merek terdaftar secara tanpa hak;

Bahwa akibat hukum dari gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek adalah berbeda. Akibat hukum dari pembatalan merek adalah batalnya hak atas merek terdaftar dan dihapusnya merek tersebut dalam daftar umum merek. Sedangkan, dalam gugatan pelanggaran merek akibat hukumnya adalah ganti rugi dan penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek;

Apabila dalam petitum gugatan pembatalan merek ternyata ada permintaan untuk penghentian perbuatan, maka hal tersebut dapat diartikan adanya pencampuran gugatan karena pada gugatan pembatalan merek prinsipnya hanya membatalkan merek, tidak meminta yang lain-lain seperti penghentian penggunaan merek atau ganti rugi. Apabila ternyata terdapat penggunaan merek yang telah dibatalkan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan pelanggaran merek secara terpisah, dan bukan masuk ranah gugatan pembatalan;

Bahwa beban pembuktian gugatan pembatalan merek adalah merujuk pada alasan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan pada gugatan pelanggaran merek adalah membuktikan adanya tindakan penggunaan secara tanpa hak atas merek oleh pihak lain tanpa seizin pemilik merek;

Bahwa dengan dibatalkannya merek tersebut, maka akan dieksekusi oleh DJKI agar merek tersebut dicoret dari daftar umum merek sehingga tidak ada lagi perlindungan atas merek yang dibatalkan tersebut;

Apabila merek yang telah dibatalkan masih digunakan, maka hal tersebut masuk kategori pelanggaran hak atas merek, sedangkan dalam gugatan pembatalan merek hanya terbatas pada dibatalkannya suatu merek;

Apabila objek, dasar hukumnya berbeda, beban pembuktian, maupun akibat hukum dalam gugatan tidak relevan sebagaimana hakikatnya, maka telah terjadi pencampuran gugatan;

bahwa gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek tidak boleh digabungkan, karena dengan mencampuradukkan kedua gugatan tersebut

Hal 127 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas serta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Ada beberapa yurisprudensi mengenai pencampuradukkan gugatan pembatalan dan gugatan pelanggaran merek, sebagai berikut:

- a. Putusan MA Nomor 796 K / 2023 yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek yang mencampuradukkan dengan gugatan pelanggaran merek menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur;
- b. Putusan MA Nomor 252 K / 2020 juga menyebutkan bahwa jika mencampuradukkan gugatan pelanggaran dan pembatalan merek menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;

(3.13)Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat bersifat kontradiktif, tidak disusun secara sistematis dan komprehensif yang menjelaskan apakah gugatan ini diajukan dengan tujuan untuk melakukan pembatalan merek milik Tergugat atau gugatan ini diajukan atas dasar adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat, termasuk dasar hukum yang menjadi landasan diajukannya gugatan oleh Penggugat terhadap merek milik Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) yang dapat menghambat Tergugat dalam menyusun sangkalan maupun menghalangi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili pokok perkaranya, oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) **karena telah menggabungkan antara gugatan pembatalan merek dengan gugatan pelanggaran merek**, secara yuridis telah menyebabkan terjadinya **pencampuran gugatan**, antara gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.14)Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

(3.15)Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.16)Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*):

Hal 128 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



(3.17) Menimbang bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka materi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak akan dipertimbangkan;

(3.18) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby., tanggal 09 Desember 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hal 129 dari 130 hal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Susanti Arsin Wibawani, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Naning Rositawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Proses.....	Rp 335.000,00
3. PNBP	Rp 40.000,00
4. Panggilan	Rp 110.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)